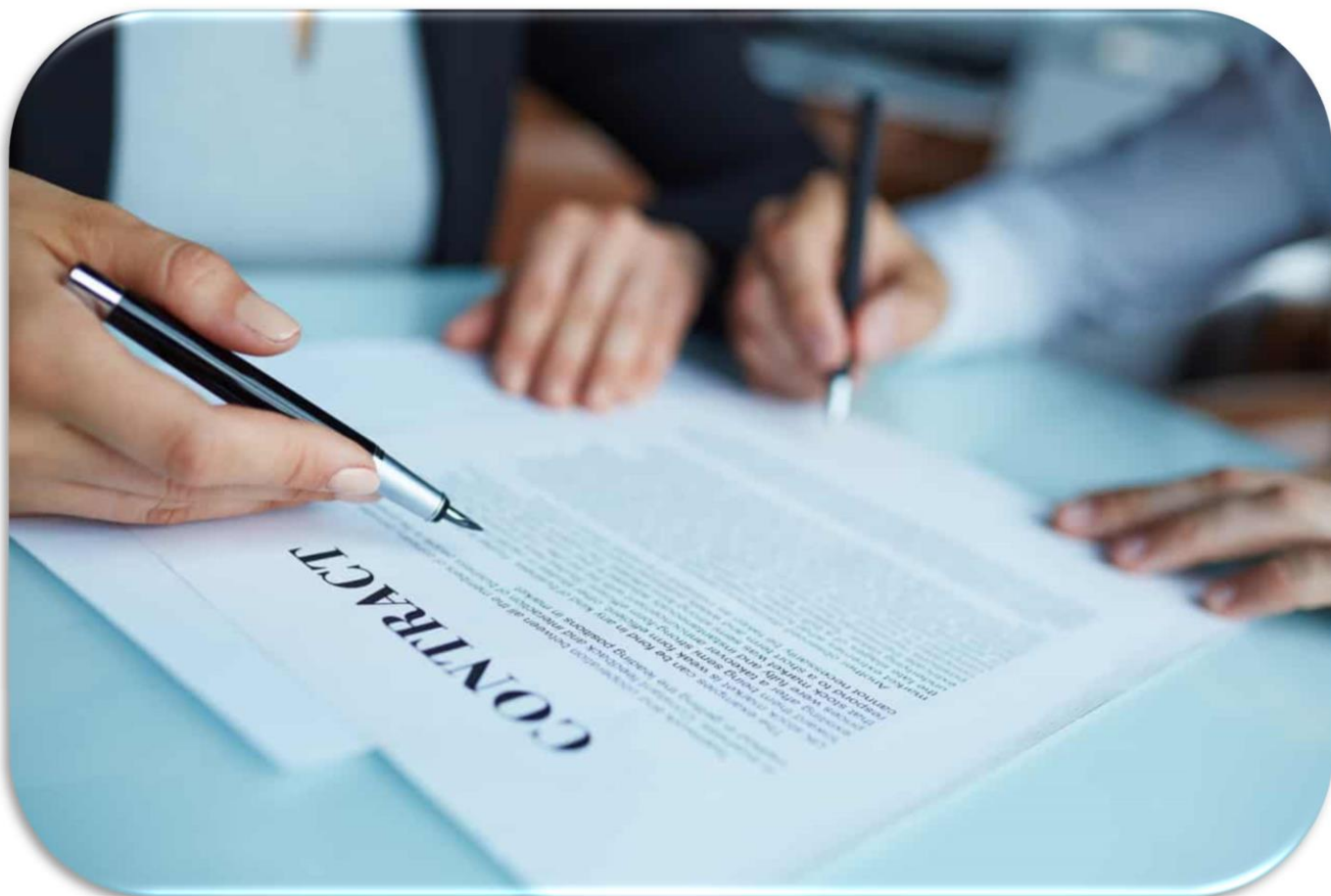




TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG
THE MIDDLE COMMERCIAL ARBITRATION CENTER

10 MẪU HỢP ĐỒNG

THÔNG DỤNG TRONG KINH DOANH, THƯƠNG MẠI



MỤC LỤC

Lời giới thiệu	trang 02
Ban biên soạn	trang 03
Mẫu 1. Biên bản ghi nhớ (MOU).....	trang 04
Mẫu 2. Thỏa thuận bảo mật (NDA)	trang 08
Mẫu 3. Hợp đồng mua bán hàng hóa	trang 12
Mẫu 4. Hợp đồng dịch vụ.....	trang 20
Mẫu 5. Hợp đồng cho thuê mặt bằng	trang 28
Mẫu 6. Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC).....	trang 38
Mẫu 7. Hợp đồng liên doanh.....	trang 47
Mẫu 8. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.....	trang 55
Mẫu 9. Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp.....	trang 61
Mẫu 10. Hợp đồng nhượng quyền thương mại.....	trang 67

LỜI GIỚI THIỆU

Trong hoạt động kinh doanh, thương mại, các doanh nhân, doanh nghiệp thường xuyên đàm phán, giao kết các loại hợp đồng, thỏa thuận khác nhau. Tuy vậy, việc đàm phán, giao kết các loại hợp đồng cụ thể liên quan đến nhiều quy định của pháp luật và có thể không dễ dàng tìm hiểu đối với các doanh nhân, doanh nghiệp.

Nhằm hỗ trợ cho các doanh nhân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với một số mẫu hợp đồng, thỏa thuận thông dụng trong kinh doanh; giúp giảm thiểu thời gian soạn thảo hợp đồng và tăng cường hiệu quả trong việc đàm phán, soạn thảo hợp đồng của các doanh nhân, doanh nghiệp, Trung tâm Trọng tài Thương mại Miền Trung (MCAC) đã tập hợp, điều chỉnh sơ bộ 10 mẫu thỏa thuận, hợp đồng cơ bản, thông dụng trong kinh doanh, thương mại để giúp các doanh nhân, doanh nghiệp tham khảo.

Các mẫu thỏa thuận, hợp đồng do Trung tâm Trọng tài Thương mại Miền Trung (MCAC) biên soạn và công bố kèm theo được sưu tầm, tổng hợp từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn các hợp đồng thực tế đã được soạn thảo bởi một số luật sư là Trọng tài viên thuộc MCAC, các mẫu hợp đồng tương tự được công bố công khai trên internet và nhiều nguồn tư liệu khác. Do vậy, có thể có những điều khoản có thể trùng lặp với các mẫu hợp đồng khác đã được công bố trước đó.

Các mẫu Hợp đồng kèm theo chỉ có giá trị tham khảo; **không phải** là ý kiến tư vấn pháp lý, quan điểm của MCAC cũng như của Trọng tài viên MCAC và cũng không đại diện cho quan điểm của cá nhân, tổ chức nào. Trong từng giao dịch cụ thể, các bên cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với thỏa thuận của các bên và quy định của pháp luật tại từng thời điểm.

Mặc dù đã cố gắng rà soát và hoàn thiện các biểu mẫu, tuy vậy sai sót là điều khó tránh khỏi. Do vậy, MCAC và nhóm biên soạn rất mong nhận được các ý kiến góp ý của quý vị độc giả. Mọi góp ý vui lòng gửi về Trung tâm Trọng tài Thương mại Miền Trung (MCAC), địa chỉ tại: 115 Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; điện thoại: (0236) 3656799; hotline: 0935 925 068; Email: contact@mcac.vn, website: <https://mcac.vn>.

Trân trọng./.

BAN BIÊN SOẠN

1. Luật sư Trần Quang Huy

Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Miền Trung (MCAC)

2. Luật sư – Thạc sĩ Kiều Anh Vũ

Phó Chủ tịch Trung tâm, Chủ tịch Hội đồng Khoa học MCAC

3. Luật sư – Thạc sĩ Lê Văn Cao

Phó Chủ tịch MCAC

MẪU 1. BIÊN BẢN GHI NHỚ

GIỚI THIỆU VÀ LƯU Ý:

1. Biên Bản Ghi Nhớ (*Memorandum of Understanding - MOU*) thường được dùng để ghi nhận các nội dung thương lượng, đàm phán ban đầu giữa các Bên trước khi ký kết hợp đồng. Nội dung của Biên Bản Ghi Nhớ có thể có tính ràng buộc hoặc không có tính ràng buộc, tùy theo thỏa thuận giữa các bên.
2. Mẫu Biên Bản Ghi Nhớ kèm theo được dùng trong trường hợp hợp tác đầu tư, kinh doanh.
3. Ký hiệu [●] trong Mẫu Biên Bản Ghi Nhớ kèm theo cần được bổ sung thông tin cụ thể theo thỏa thuận giữa các bên trong từng giao dịch.
4. Mẫu Biên Bản Ghi Nhớ kèm theo chỉ có giá trị tham khảo; không phải là ý kiến tư vấn pháp lý, quan điểm của cá nhân, tổ chức nào. Trong từng giao dịch cụ thể, các bên cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với thỏa thuận của các bên và quy định của pháp luật tại từng thời điểm.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN GHI NHỚ
Số: [•]

Biên Bản Ghi Nhớ này được lập và ký ngày [•] giữa các Bên:

BÊN A :

CÔNG TY [•]

Mã số thuế : [•]

Địa chỉ trụ sở chính : [•]

Đại diện bởi : [•]

Chức danh : [•] – Người đại diện theo pháp luật

[Trường hợp người đại diện không phải là người đại diện theo pháp luật thì cần bổ sung thông tin người được ủy quyền, văn bản ủy quyền.]

VÀ

BÊN B :

CÔNG TY [•]

Mã số thuế : [•]

Địa chỉ trụ sở chính : [•]

Đại diện bởi : [•]

Chức danh : [•] – Người đại diện theo pháp luật

[Trường hợp một bên là cá nhân thì thay thế thông tin công ty nêu trên bằng các thông tin sau:]

ÔNG / BÀ : [•]

Ngày sinh : [•]

CCCD / CMND : [•]

Ngày cấp : [•]

Địa chỉ: : [•]

Điện thoại, email : [•]

Mỗi bên sau đây gọi riêng là “**Bên**”, gọi chung là “**các Bên**”.

XÉT RÀNG:

- [Giới thiệu tổng quan về bối cảnh giao dịch, năng lực và mục đích giao dịch của Bên A];
- [Giới thiệu tổng quan về bối cảnh giao dịch, năng lực và mục đích giao dịch của Bên B];

DO VẬY, các Bên đồng ý ký kết Biên Bản Ghi Nhớ này theo các điều khoản và điều kiện sau:

Điều 1. Mục đích, phạm vi hợp tác

- 1.1. Bên A và Bên B đồng ý hợp tác đầu tư Dự án [●] (“**Dự án**”), cùng chia sẻ kết quả kinh doanh phát sinh từ hoạt động của Dự án.
- 1.2. Địa điểm thực hiện Dự án: [●].
- 1.3. Quy mô Dự án: [●].

Điều 2. Phương thức hợp tác

Hai Bên hợp tác theo hình thức liên doanh thành lập pháp nhân mới; phân chia lợi nhuận, kết quả kinh doanh tương ứng với tỷ lệ vốn góp.

Điều 3. Thời hạn hợp tác

Thời hạn hợp tác dự kiến là [●] năm liên tục kể từ ngày [●].

Điều 4. Vốn góp

- 4.1. Tài sản góp vốn: Mỗi Bên có thể góp vốn bằng tiền, quyền sử dụng đất, máy móc, thiết bị hoặc tài sản khác được góp vốn theo quy định của pháp luật.
- 4.2. Giá trị vốn góp được định giá theo thỏa thuận của các bên. Trường hợp không thể thỏa thuận được thì tài sản góp vốn sẽ được định giá bởi tổ chức định giá chuyên nghiệp do các Bên thống nhất lựa chọn.
- 4.3. Tỷ lệ góp vốn của các Bên
 - a) Mức vốn góp của Bên A là [●]
Hình thức góp vốn: [●]
 - b) Mức vốn góp của Bên B là [●]
Hình thức góp vốn: [●]
- 4.4. Tiến độ góp vốn: Theo thỏa thuận tại Hợp đồng được ký kết bởi các Bên.
Tiến độ dự kiến như sau: [●]

Điều 5. Điều khoản chung

- 5.1. Đại diện của các Bên cam kết có đủ thẩm quyền để ký kết Biên Bản Ghi Nhớ này. Các Bên cam kết bảo mật nội dung Biên Bản Ghi Nhớ này.

- 5.2. Biên Bản Ghi Nhớ này có hiệu lực kể từ ngày ký và có hiệu lực trong thời hạn [●] tháng. Trong thời hạn hiệu lực của Biên Bản Ghi Nhớ này, các Bên sẽ thương lượng ký kết Hợp đồng hợp tác; nếu sau thời hạn này mà Hợp đồng hợp tác không được ký kết thì Biên bản ghi nhớ này sẽ chấm dứt hiệu lực.
- 5.3. Các Bên được quyền ưu tiên trong việc đầu tư, khai thác cùng ngành nghề liên quan đến Dự án. Trong thời hạn hiệu lực của Biên Bản Ghi Nhớ, các Bên không được hợp tác với Bên thứ ba nào khác về Dự án.
- 5.4. Biên Bản Ghi Nhớ này và mọi vấn đề phát sinh, liên quan đến Biên bản ghi nhớ này chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp có bất kỳ bất đồng, tranh chấp nào phát sinh, các Bên sẽ giải quyết bằng thương lượng hoặc hòa giải; mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Biên Bản Ghi Nhớ này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Miền Trung (MCAC) theo Quy tắc Tổ tụng trọng tài của Trung tâm này. Địa điểm trọng tài, ngôn ngữ trọng tài, luật áp dụng, phí trọng tài và các chi phí pháp lý trong vụ tranh chấp do Hội đồng trọng tài quyết định.
- 5.5. Biên Bản Ghi Nhớ này được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 (một) bản.

Đại diện hợp pháp của các Bên đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và hoàn toàn tự nguyện ký kết Biên Bản Ghi Nhớ này.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

MẪU 2. THỎA THUẬN BẢO MẬT

GIỚI THIỆU VÀ LƯU Ý:

1. Thỏa Thuận Bảo Mật (*Non-Disclosure Agreement - NDA*) được dùng để ghi nhận thỏa thuận giữa các Bên về việc bảo mật, không tiết lộ các thông tin, tài liệu trong quá trình đàm phán, thương lượng; củng cố niềm tin giữa các Bên trong quá trình đàm phán, giao dịch.
2. Ký hiệu [•] trong Mẫu Thỏa Thuận Bảo Mật kèm theo cần được bổ sung thông tin cụ thể theo thỏa thuận giữa các bên trong từng giao dịch.
3. Mẫu Thỏa Thuận Bảo Mật kèm theo chỉ có giá trị tham khảo; không phải là ý kiến tư vấn pháp lý, quan điểm của cá nhân, tổ chức nào. Trong từng giao dịch cụ thể, các bên cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với thỏa thuận của các bên và quy định của pháp luật tại từng thời điểm.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỎA THUẬN BẢO MẬT
Số: [•]

Thỏa Thuận Bảo Mật này (sau đây gọi là “**Thỏa Thuận**”) được lập và ký ngày [•] giữa các Bên:

BÊN A :

CÔNG TY [•]

Mã số thuế : [•]

Địa chỉ trụ sở chính : [•]

Đại diện bởi : [•]

Chức danh : [•] – Người đại diện theo pháp luật

[Trường hợp người đại diện không phải là người đại diện theo pháp luật thì cần bổ sung thông tin người được ủy quyền, văn bản ủy quyền.]

VÀ

BÊN B :

CÔNG TY [•]

Mã số thuế : [•]

Địa chỉ trụ sở chính : [•]

Đại diện bởi : [•]

Chức danh : [•] – Người đại diện theo pháp luật

[Trường hợp một bên là cá nhân thì thay thế thông tin công ty nêu trên bằng các thông tin sau:]

ÔNG / BÀ : [•]

Ngày sinh : [•]

CCCD / CMND : [•]

Ngày cấp : [•]

Địa chỉ: : [•]

Điện thoại, email : [•]

Mỗi bên sau đây gọi riêng là “**Bên**”, gọi chung là “**các Bên**”.

XÉT RÀNG:

- *[Giới thiệu tổng quan về bối cảnh giao dịch, năng lực và mục đích giao dịch của Bên A];*
- *[Giới thiệu tổng quan về bối cảnh giao dịch, năng lực và mục đích giao dịch của Bên B];*
- *Trong quá trình thương lượng, đàm phán, giao dịch, một Bên có thể cung cấp, tiết lộ Thông Tin Mật (như được định nghĩa trong Thỏa Thuận này) cho Bên còn lại,*

DO VẬY, các Bên đồng ý ký kết Thỏa Thuận Bảo Mật này theo các điều khoản và điều kiện sau:

1. Định nghĩa. Trong Thỏa thuận này, trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác đi:

- 1.1. **“Giao Dịch”** có nghĩa là việc thương thảo, đàm phán, giao kết hợp đồng giữa Bên A và Bên B.
- 1.2. **“Người Được Cho Phép”** có nghĩa là người đại diện hợp pháp; nhân viên, nhân sự của Bên Nhận Thông Tin; Luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, cố vấn mà sẽ được tiếp cận Thông Tin Mật khi cần thiết liên quan đến Giao Dịch và Mục Đích Được Cho Phép.
- 1.3. **“Thông Tin Mật”** nghĩa là:
 - (a) Giao Dịch, Thỏa thuận này hoặc các nội dung, thông tin thảo luận và đàm phán giữa Các Bên liên quan đến Giao Dịch;
 - (b) Các Dự thảo Hợp đồng, Hợp đồng hiện có giữa Bên A và Bên B; bất kỳ và toàn bộ các thông tin về hoặc liên quan đến thông tin nội bộ của mỗi Bên và/hoặc bí mật kinh doanh hoặc thông tin vụ việc, thông tin tài chính của mỗi Bên chưa được công khai được tiết lộ, cung cấp cho Bên Nhận Thông Tin và/hoặc bất kỳ Người Được Cho Phép nào của Bên Nhận Thông Tin; nhưng không bao gồm các thông tin mà:
 - (i) đã được công khai hoặc sau ngày của Thỏa thuận này được công khai mà không phải do bất kỳ vi phạm nào đối với Thỏa thuận này;
 - (ii) vào thời điểm tiết lộ, được Bên Nhận Thông Tin nắm giữ hợp pháp mà không phải thông qua việc tiết lộ theo Thỏa thuận này; hoặc
 - (iii) Bên Nhận Thông Tin nhận được từ một bên thứ ba không bị hạn chế và không vi phạm nghĩa vụ bảo mật.

1.4. **“Mục Đích Được Cho Phép”** là mục đích thương lượng, đàm phán, xác lập, thực hiện Giao Dịch giữa các Bên; nghiên cứu, đánh giá, đưa ra tư vấn pháp lý.

2. Các Cam Kết. Bên Nhận Thông Tin cam kết rằng tùy thuộc vào các quy định của Thỏa thuận này, Bên Nhận Thông Tin sẽ:

- (a) giữ bí mật và bảo mật toàn bộ mọi Thông Tin Mật và sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp hoặc cho phép tiết lộ bất kỳ Thông Tin Mật nào cho bất kỳ bên thứ ba nào khác trừ khi được quy định rõ ràng trong Thỏa thuận này hoặc có sự đồng ý của Bên A;
- (b) không sử dụng bất kỳ Thông Tin Mật nào cho bất kỳ mục đích nào ngoài Mục Đích Được Cho Phép.

3. **Tiết Lộ cho Những Người Được Cho Phép.** Mặc dù có các quy định tại Điều 2 (*Các Cam Kết*) nói trên, Bên Nhận Thông Tin có thể tiết lộ một số hoặc toàn bộ Thông Tin Mật cho bất kỳ Người Được Cho Phép nào hoàn toàn trên cơ sở cần phải biết để phục vụ Mục Đích Được Cho Phép và những người đó trước khi nhận bất kỳ Thông Tin Mật nào như vậy đã đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản của Thỏa Thuận này.
4. **Các Biện Pháp Bảo Mật.** Bên Nhận Thông Tin sẽ tiến hành tất cả các biện pháp phòng ngừa bảo mật hợp lý và sẽ đảm bảo rằng tất cả Những Người Được Cho Phép sẽ tiến hành tất cả các biện pháp phòng ngừa an ninh hợp lý để bảo mật và bảo vệ Thông Tin Mật không bị tiết lộ, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bảo vệ Thông Tin Mật không bị đánh cắp hoặc tiếp cận khi chưa được phép.
5. **Việc Tiết Lộ Bất Buộc.** Nếu Bên Nhận Thông Tin hoặc bất kỳ Người Được Cho Phép nào bị buộc phải tiết lộ bất kỳ Thông Tin Mật nào theo quy định của pháp luật hoặc theo lệnh của một cơ quan có thẩm quyền thì Bên Nhận Thông Tin sẽ ngay lập tức thông báo cho Bên cung cấp thông tin về sự việc đó và Thông Tin Mật phải tiết lộ.
6. **Sao Chép.** Bên Nhận Thông Tin được sao chép, nhân bản hoặc sao lục bất kỳ Thông Tin Mật để phục vụ Mục Đích Được Cho Phép.
7. **Chế tài do vi phạm.** Bên nào vi phạm Thỏa Thuận này thì phải bồi thường thiệt hại cho Bên bị vi phạm và chịu phạt vi phạm với mức phạt là [•].
8. **Luật áp dụng.** Thỏa thuận này được điều chỉnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
9. **Giải quyết tranh chấp.** Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Miền Trung (MCAC) theo Quy tắc Tổ tụng trọng tài của Trung tâm này. Địa điểm trọng tài, ngôn ngữ trọng tài, luật áp dụng, phí trọng tài và các chi phí pháp lý trong vụ tranh chấp do Hội đồng trọng tài quyết định.
10. **Hiệu Lực.** Thỏa thuận bảo mật này có hiệu lực trong thời hạn [•] năm từ ngày ký.

Đại diện hợp pháp của các Bên đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và hoàn toàn tự nguyện ký kết Thỏa Thuận này.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

MẪU 3. HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

GIỚI THIỆU VÀ LƯU Ý:

1. Hợp đồng mua bán hàng hóa là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán.
2. Một số quy định của pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa có thể tham khảo: Điều 34 đến Điều 62 Luật Thương mại năm 2005.
3. Ký hiệu [•] trong Mẫu hợp đồng kèm theo cần được bổ sung thông tin cụ thể theo thỏa thuận giữa các bên trong từng giao dịch.
4. Mẫu Hợp đồng kèm theo chỉ có giá trị tham khảo, dùng trong giao dịch mua bán hàng hóa trong nước; không phải là ý kiến tư vấn pháp lý, quan điểm của cá nhân, tổ chức nào. Trong từng giao dịch cụ thể, các bên cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với thỏa thuận của các bên và quy định của pháp luật tại từng thời điểm.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA
Số: [•]

Hợp Đồng Mua Bán Hàng Hóa này (sau đây gọi là “**Hợp đồng**”) được lập và ký ngày [•]
giữa các Bên:

BÊN A (BÊN MUA) :

CÔNG TY [•]

Mã số thuế : [•]

Địa chỉ trụ sở chính : [•]

Đại diện bởi : [•]

Chức danh : [•] – Người đại diện theo pháp luật

[Trường hợp người đại diện không phải là người đại diện theo pháp luật thì cần bổ sung thông tin người được ủy quyền, văn bản ủy quyền.]

VÀ

BÊN B (BÊN BÁN) :

CÔNG TY [•]

Mã số thuế : [•]

Địa chỉ trụ sở chính : [•]

Đại diện bởi : [•]

Chức danh : [•] – Người đại diện theo pháp luật

[Trường hợp một bên là cá nhân thì thay thế thông tin công ty nêu trên bằng các thông tin sau:]

ÔNG / BÀ : [•]

Ngày sinh : [•]

CCCD / CMND : [•]

Ngày cấp : [•]

Địa chỉ: : [•]

Điện thoại, email : [•]

Mỗi bên sau đây gọi riêng là “**Bên**”, gọi chung là “**các Bên**”.

XÉT RÀNG:

- [Giới thiệu tổng quan về bối cảnh giao dịch, năng lực và mục đích giao dịch của Bên A];
- [Giới thiệu tổng quan về bối cảnh giao dịch, năng lực và mục đích giao dịch của Bên B];

DO VẬY, các Bên đồng ý ký kết Hợp Đồng Mua Bán Hàng Hóa này theo các điều khoản và điều kiện sau:

ĐIỀU 1. HÀNG HÓA – GIÁ CẢ - SỐ LƯỢNG – CHUNG LOẠI – QUY CÁCH

1.1 Bên A đồng ý mua, Bên B đồng ý bán hàng hóa là: [●], cụ thể như sau :

STT	TÊN HÀNG HÓA	ĐƠN VỊ TÍNH	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ (VND)	THÀNH TIỀN (VND)
Tổng cộng:					

1.2 Tổng giá trị Hợp đồng là: [●] VND (*Bằng chữ*: [●]).

1.3 Đơn giá trên **đã bao gồm** thuế giá trị gia tăng và các chi phí vận chuyển bốc xếp (nếu có).

1.4 Trong trường hợp giá cả thị trường có biến động thay đổi tăng hoặc giảm từ [●]%, các Bên sẽ tiến hành thỏa thuận để điều chỉnh giá.

1.5 Số lượng hàng hóa trên là tạm tính. Số lượng hàng hóa để thanh toán sẽ căn cứ vào số lượng hàng hóa giao nhận thực tế theo xác nhận giao hàng có ký nhận giữa đại diện các Bên.

ĐIỀU 2. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1 Bên A sẽ thanh toán cho Bên B bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng theo thông tin tài khoản sau đây: [●].

2.2 Tiến độ thanh toán :

- Đợt 1: Bên A tạm ứng cho Bên B [●]% giá trị Hợp đồng tương ứng số tiền: [●] VND (*Bằng chữ*: [●]) trong thời hạn [●] ngày kể từ ngày ký Hợp đồng này.
- Đợt 2: Bên A tạm ứng cho Bên B [●] % giá trị Hợp đồng (trong đó đã bao gồm tạm ứng Đợt 1), tương ứng số tiền : [●] VND (*Bằng chữ*: [●]) trong thời hạn [●] ngày Bên B thông báo giao hàng đến Bên A và trước khi Bên B giao hàng.
- Đợt 3 (Quyết toán): Bên A thanh toán cho Bên B đủ 100% giá trị Hợp đồng (trong đó đã bao gồm tạm ứng Đợt 1, Đợt 2) trong thời hạn [●] ngày kể từ ngày giao hàng và Bên B cung cấp các hồ sơ thanh toán sau:

- Hóa đơn giá trị gia tăng;
- Biên bản giao nhận hàng ;
- [●]

ĐIỀU 3. CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

- 3.1** Các loại hàng hóa do Bên B cung cấp cho Bên A đảm bảo tính hợp pháp, đúng điều kiện tiêu chuẩn, nguồn gốc, thông số kỹ thuật và chất lượng như các Bên đã thỏa thuận.
- 3.2** Bên B phải giao hàng có chất lượng tương đương với chất lượng hàng đã nghiệm thu sơ bộ và được Bên A chấp nhận trước khi giao hàng.
- 3.3** Khi giao nhận hàng, hai Bên phải cử người đại diện (nhân viên, nhân sự của mỗi Bên) để ký vào Biên bản giao nhận. Đây là cơ sở để làm chứng từ thanh toán.
- 3.4** Bên B xuất hàng kèm theo đầy đủ các hồ sơ chứng từ, chứng chỉ xuất kho, xuất xưởng, chứng nhận chất lượng,....theo yêu cầu của Bên A (nếu có).

ĐIỀU 4. PHƯƠNG THỨC GIAO NHẬN HÀNG

- 4.1** Thời gian thực hiện Hợp đồng: Bên B thực hiện công việc theo quy định tại Điều 1.1 Hợp đồng này trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày nhận được tiền tạm ứng đợt 1 của Bên A.
- 4.2** Địa điểm giao hàng: Bên B sẽ giao hàng cho Bên A tại địa chỉ: [●].
- 4.3** Phương thức giao hàng: Khi tiến hành nhận hàng, Bên A phải kiểm tra phẩm chất, quy cách, số lượng hàng hóa tại chỗ, nếu phát hiện hàng thiếu hoặc hỏng, vỡ không đúng tiêu chuẩn chất lượng, không phù hợp với Hợp đồng thì phải lập biên bản tại chỗ yêu cầu Bên B hoặc bên vận chuyển, giao hàng xác nhận. Nếu không phát hiện lỗi, hỏng, thiếu hoặc không đúng quy cách chất lượng từ hàng hóa thì Bên A phải kết hợp với Bên B ký vào biên bản bàn giao hàng hóa để tiện cho các thủ tục thanh lý Hợp đồng về sau. Bên A sẽ phải trả toàn bộ chi phí vận chuyển, đóng gói và bảo hiểm nếu Bên A yêu cầu Bên B vận chuyển hàng hóa đến địa điểm khác với quy định trong hợp đồng. Thời điểm chuyển rủi ro hàng hóa phát sinh kể từ thời điểm Bên B giao hàng đến địa điểm các bên đã thỏa thuận.

Trường hợp Bên A không có người nhận hàng, không chuẩn bị kho hàng theo quy định tại Điều này hoặc không thực hiện nhận hàng hoặc không ký vào biên bản giao hàng hóa thì Bên B chuyển hàng về kho của Bên B. Lúc này, Bên A phải cử người và phương tiện đến nhận hàng tại kho của Bên B sau khi đã thanh toán toàn bộ chi phí phát sinh liên quan.

- 4.4** Thông báo giao hàng: Bộ phận bán hàng của Bên B sẽ thông báo cho Bên A trước [●] ngày khi giao hàng, Bên A có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ thanh toán lần 2 theo Điều 2 Hợp đồng này và có nghĩa vụ bố trí người nhận hàng, chuẩn bị kho hàng trước thời điểm giao hàng.

Khi nhận được thông báo giao hàng của Bên B thì Bên A có trách nhiệm cử cán bộ kỹ thuật đến xưởng của Bên B để kiểm tra hàng hoá trước khi nhận hàng. Trường hợp Bên A không cử cán bộ kỹ thuật đến sau [●] ngày Bên B thông báo thì các Bên thống nhất xác định hàng hóa đã được kiểm tra hoàn thành và đủ điều kiện để Bên B giao hàng cho Bên A.

- 4.5** Thời điểm chuyển quyền sở hữu hàng hóa từ Bên B sang Bên A được tính kể từ thời điểm Bên A hoàn thành 100% việc thanh toán cho Bên B. Trường hợp Bên A chưa thanh toán đầy đủ 100% giá trị Hợp đồng này cho Bên B thì Bên B được bảo lưu quyền sở hữu đối với toàn bộ hàng hóa đã bàn giao cho Bên A.

ĐIỀU 5. KHIẾU NẠI

- 5.1 Thời hạn khiếu nại về số lượng, chất lượng hàng hóa là 03 (ba) tháng kể từ ngày giao hàng.
- 5.2 Bên bán được miễn trừ trách nhiệm về số lượng, chất lượng hàng hóa nếu Bên mua không khiếu nại trong thời hạn nêu trên.

ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

6.1 Quyền và nghĩa vụ của Bên mua (Bên A)

- Thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho Bên B.
- Bố trí thời gian và địa điểm nhận hàng theo đúng thỏa thuận trong Hợp đồng. Cử nhân sự tiếp nhận hàng khi Bên B giao hàng. Trường hợp quá thời hạn 02 ngày kể từ ngày Bên B yêu cầu nhận bàn giao mà Bên A không nhận bàn giao thì mặc nhiên xác định Bên B đã bàn giao, hàng hóa đáp ứng đầy đủ điều kiện.
- Kiểm tra chất lượng, số lượng, quy cách hàng hóa khi nhận hàng và xác nhận hàng theo Biên bản bàn giao.
- Sử dụng hàng hóa theo đúng hướng dẫn kỹ thuật mà Bên B cung cấp.
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng này và theo quy định pháp luật.

6.2 Quyền và nghĩa vụ của Bên bán (Bên B)

- Cung cấp kịp thời, đầy đủ số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hóa theo Hợp đồng này. Nếu hàng hóa không phù hợp với Hợp đồng, Bên A có quyền trả hàng và Bên B phải hoàn lại toàn bộ tiền tạm ứng cho Bên A (nếu có).
- Cung cấp các chứng từ cần thiết liên quan đến hàng hóa do Bên A yêu cầu khi giao nhận hàng (nếu có).
- Xuất hóa đơn cho Bên A sau khi hai bên hoàn thành việc giao hàng.
- Có quyền từ chối thực hiện các yêu cầu trái pháp luật.
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng này và theo quy định pháp luật.

ĐIỀU 7. PHẠT VI PHẠM VÀ BỒI THƯỜNG THIẾT HẠI

Bên nào vi phạm Hợp đồng này thì phải chịu phạt vi phạm là 8% giá trị phần nghĩa vụ Hợp đồng bị vi phạm và phải bồi thường thiệt hại cho bên bị vi phạm.

ĐIỀU 8. BẢO HÀNH

- 8.1 Bên B đảm bảo hàng hóa cung cấp là hàng mới 100%, chất lượng tốt và các chỉ tiêu kỹ thuật phù hợp với yêu cầu kỹ thuật được mô tả trong Hợp đồng. Mọi lý do sử dụng không đúng với bản hướng dẫn sử dụng thì Bên B sẽ không chịu trách nhiệm bảo hành.
- 8.2 Thời hạn bảo hành là [●] tháng kể từ ngày Bên B giao hàng cho Bên A.

- 8.3** Trong thời gian bảo hành, nếu có bất kỳ một phần hoặc toàn bộ hàng hóa bị hỏng hóc hoặc không phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật như trong Hợp đồng, Bên A có trách nhiệm thông báo cho Bên B trong thời hạn 48 (Bốn mươi tám) giờ kể từ thời điểm phát sinh sự cố cần bảo hành.

Sau khi nhận được Thông báo của Bên A, Bên B tiến hành xem xét lỗi, nếu lỗi được xác định là do vật liệu và kỹ thuật sản xuất của Bên B không đạt chất lượng như quy định trong Hợp đồng thì Bên B sẽ chịu mọi chi phí sửa chữa và khắc phục, nếu không thể sửa chữa được thì Bên B thay thế bằng sản phẩm mới cho Bên A. Bên B không chịu trách nhiệm bảo hành nếu lỗi được xác định không phải là do vật liệu và kỹ thuật sản xuất của Bên B. Đồng thời, Bên B sẽ không chịu trách nhiệm nào đối với công việc sửa chữa do Bên A và Bên thứ ba thực hiện.

ĐIỀU 9. TẠM NGỪNG HOẶC ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

- 9.1** Bên A được quyền tạm ngừng thực hiện Hợp đồng hoặc đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp đồng trước thời hạn trong trường hợp Bên B không thực hiện nghĩa vụ giao hàng theo Hợp đồng và/hoặc bất kỳ nghĩa vụ nào tại Hợp đồng này và/hoặc hàng hóa không đảm bảo quy cách, chủng loại, chất lượng.
- 9.2** Bên B được quyền tạm ngừng thực hiện Hợp đồng hoặc đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp đồng trước thời hạn trong trường hợp Bên A không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo Hợp đồng và/hoặc bất kỳ nghĩa vụ nào tại Hợp đồng này và/hoặc địa điểm làm việc không an toàn, bất hợp pháp.

ĐIỀU 10. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

- 10.1** Sự kiện bất khả kháng là sự kiện khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Các sự kiện sau đây, bao gồm nhưng không giới hạn, được xem là các sự kiện bất khả kháng:
- Thiên tai;
 - Động đất, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh và những thảm họa thiên nhiên khác;
 - Chiến tranh, phá hoại, nội chiến, khủng bố.
- 10.2** Bên bị cản trở việc thực hiện nghĩa vụ Hợp đồng do sự kiện bất khả kháng phải thông báo ngay bằng văn bản cho Bên kia và không quá 15 ngày sau khi sự kiện bất khả kháng xảy ra, nêu rõ sự bắt đầu, ngày bắt đầu, ngày dự tính kết thúc của sự kiện bất khả kháng, nghĩa vụ theo Hợp đồng bị ảnh hưởng.
- 10.3** Trong trường hợp sự kiện bất khả kháng được hai Bên công nhận là đúng, Bên gặp sự kiện bất khả kháng sẽ được hoãn thực hiện nghĩa vụ Hợp đồng tương với thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng và được miễn trừ trách nhiệm do vi phạm hợp đồng từ sự kiện bất khả kháng gây ra.

ĐIỀU 11. THÔNG BÁO

- 11.1** Bất kỳ thông báo, đồng ý, chấp thuận, hoặc liên hệ, trao đổi thông tin, khiếu nại giữa các Bên về các nội dung, vấn đề liên quan đến Hợp đồng này ("**Thông Báo**") phải thể hiện bằng văn bản và có hiệu lực khi được chuyển bằng bất kỳ phương tiện nào, bao gồm chuyển trực tiếp, gửi qua bưu điện, fax hoặc email hoặc các phương tiện truyền tin khác đến một trong các địa chỉ nhận tin của các Bên như sau:

a) Trường hợp gửi Thông Báo cho Bên A:

- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Fax:
- Email:
- Nhân sự liên hệ:
- Tài khoản zalo/ viber:

b) Trường hợp gửi Thông Báo cho Bên B:

- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Fax:
- Email:
- Nhân sự liên hệ:
- Tài khoản zalo/ viber:

11.2 Thông báo cũng có thể được gửi trực tiếp, bằng dịch vụ chuyển phát hoặc bằng e-mail, các phương tiện trực tuyến với điều kiện là phải có xác nhận bằng văn bản hoặc bằng chứng rõ ràng về việc gửi. Các thông báo được gửi trực tiếp, hoặc được gửi bằng bất kỳ phương tiện nào khác được phép sẽ được xem là đã nhận được vào thời điểm gửi.

11.3 Một Bên có thể thay đổi địa chỉ nhận các Thông Báo của mình bằng cách gửi Thông Báo cho Bên kia về việc thay đổi địa chỉ nhận thông báo theo phương thức được quy định tại Hợp Đồng này.

ĐIỀU 12. BẢO MẬT

12.1 Trong Hợp đồng này, các Thông Tin Mật được hiểu là toàn bộ các thông tin của bất kỳ Bên nào, bao gồm nhưng không giới hạn toàn bộ các thông tin về hoạt động kinh doanh, thông tin tài chính, cơ cấu tổ chức, thông tin khách hàng, thông tin tiếp thị, bí quyết và bí mật kinh doanh liên quan đến hoạt động của Bên đó, thông tin liên quan đến việc hợp tác theo Hợp đồng này hay việc kinh doanh.

12.2 Một Bên đảm bảo, thừa nhận và cam kết với Bên kia rằng: Tất cả các Thông Tin Mật sẽ được sử dụng duy nhất cho mục đích của Hợp đồng này; được bảo mật tuyệt đối; không được sao chép trừ trường hợp thật sự cần thiết trong phạm vi được ủy quyền; và được hoàn trả và/hoặc hủy bỏ sau khi chấm dứt Hợp đồng.

12.3 Nghĩa vụ bảo mật thông tin nêu tại Điều này không được áp dụng cho bất kỳ thông tin nào: (i) đã được phổ biến ra công chúng (trừ trường hợp thông tin bị tiết lộ là hậu quả của việc vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin quy định tại Hợp đồng này); hoặc (ii) đã được thể hiện trong các báo cáo có trước ngày Hợp đồng này có hiệu lực; hoặc (iii) được tiết lộ một cách độc lập từ một Bên thứ ba có quyền được tiết lộ những thông tin này; hoặc (iv) buộc phải tiết lộ theo quy định của pháp luật hiện hành hoặc theo yêu cầu của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền.

- 12.4** Nếu một Bên vi phạm quy định về bảo mật thông tin và không khắc phục trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên bị vi phạm, hoặc vi phạm lần 2 thì Bên bị vi phạm có quyền chấm dứt Hợp đồng này, sau khi thông báo bằng văn bản cho Bên vi phạm.

ĐIỀU 13. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

- 13.1** Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Miền Trung (MCAC) theo Quy tắc Tổ tụng trọng tài của Trung tâm này. Địa điểm trọng tài, ngôn ngữ trọng tài, luật áp dụng, phí trọng tài và các chi phí pháp lý trong vụ tranh chấp do Hội đồng trọng tài quyết định.
- 13.2** Luật áp dụng cho Hợp đồng này là... (chỉ áp dụng đối với tranh chấp có yếu tố nước ngoài và trong trường hợp các bên không thỏa thuận về luật áp dụng trong một điều khoản khác).

ĐIỀU 14. CHỐNG TRỰC LỢI

- 14.1** Trục lợi là hành vi lợi dụng chức vụ, chức danh quản lý, vị trí công tác, lợi dụng thẩm quyền được giao, lợi dụng hoàn cảnh, cơ hội để đem lại lợi ích cho cá nhân/nhóm cá nhân trong quá trình chào giá, đàm phán, ký kết, thực hiện Hợp đồng này.
- 14.2** Hai Bên cam kết mỗi bên không chi/nhận hoa hồng; không chi/nhận chiết khấu, tiền chênh lệch giá; không bao che, hỗ trợ, thúc đẩy các hành vi trục lợi của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào; không thực hiện bất kỳ hành vi tương tự dưới bất kỳ hình thức nào trước, trong và sau quá trình thực hiện Hợp đồng.
- 14.3** Nếu Bên A phát hiện hành vi trục lợi như trên thì Bên A có nghĩa vụ thông báo ngay cho Bên B và phối hợp với Bên B để xử lý. Trường hợp không có thông báo từ Bên A mà Bên B phát hiện có các hành vi trên thì ngay lập tức, Bên B có quyền chấm dứt hợp tác, chấm dứt Hợp đồng đang có hiệu lực với Bên A mà không phải chịu bất kỳ chế tài nào; Bên A phải có nghĩa vụ bồi thường đối với những thiệt hại mà Bên B phải chịu từ việc chấm dứt Hợp đồng trên. Ngoài ra, Bên A còn phải chịu phạt 8% tổng giá trị Hợp đồng này.

ĐIỀU 15. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- 15.1** Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 15.2** Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản quy định trong Hợp đồng và phụ lục khác kèm theo của Hợp đồng này. Các vấn đề còn lại không đề cập trong Hợp đồng này sẽ được thực hiện theo pháp luật Việt Nam hiện hành.
- 15.3** Hợp đồng này có thể sửa đổi, bổ sung theo thỏa thuận bằng phụ lục Hợp đồng, có đầy đủ chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của hai Bên. Các phụ lục Hợp đồng này là phần không tách rời và có giá trị pháp lý như Hợp đồng.
- 15.4** Hợp đồng này được lập thành 02 bản chính bằng tiếng Việt và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 bản.

Đại diện hợp pháp của các Bên đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và hoàn toàn tự nguyện ký kết Hợp đồng này.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

MẪU 4. HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

GIỚI THIỆU VÀ LƯU Ý:

1. Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ (*Điều 513 Bộ luật Dân sự năm 2015*).
2. Một số quy định của pháp luật về hợp đồng dịch vụ cần tham khảo khi soạn thảo hợp đồng dịch vụ: Điều 74 đến Điều 87 Luật Thương mại năm 2005, Điều 513 đến Điều 521 Bộ luật Dân sự năm 2015.
3. Ký hiệu [●] trong Mẫu hợp đồng kèm theo cần được bổ sung thông tin cụ thể theo thỏa thuận giữa các bên trong từng giao dịch.
4. Mẫu Hợp đồng dịch vụ kèm theo chỉ có giá trị tham khảo; không phải là ý kiến tư vấn pháp lý, quan điểm của cá nhân, tổ chức nào. Trong từng giao dịch cụ thể, các Bên cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với thỏa thuận của các bên và quy định của pháp luật tại từng thời điểm.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ [•]
Số: [•]

Hợp Đồng Dịch Vụ [•] này (sau đây gọi là “**Hợp đồng**”) được lập và ký ngày [•] giữa các Bên:

BÊN A (BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ):

CÔNG TY [•]

Mã số thuế : [•]
Địa chỉ trụ sở chính : [•]
Đại diện bởi : [•]
Chức danh : [•] – Người đại diện theo pháp luật

[Trường hợp người đại diện không phải là người đại diện theo pháp luật thì cần bổ sung thông tin người được ủy quyền, văn bản ủy quyền.]

VÀ

BÊN B (BÊN CUNG ỨNG DỊCH VỤ):

CÔNG TY [•]

Mã số thuế : [•]
Địa chỉ trụ sở chính : [•]
Đại diện bởi : [•]
Chức danh : [•] – Người đại diện theo pháp luật

[Trường hợp một bên là cá nhân thì thay thế thông tin công ty nêu trên bằng các thông tin sau:]

ÔNG / BÀ : [•]
Ngày sinh : [•]
CCCD / CMND : [•]
Ngày cấp : [•]
Địa chỉ: : [•]
Điện thoại, email : [•]

Mỗi bên sau đây gọi riêng là “**Bên**”, gọi chung là “**các Bên**”.

XÉT RÀNG:

- *[Giới thiệu tổng quan về bối cảnh giao dịch, năng lực và mục đích giao dịch của Bên A];*
- *[Giới thiệu tổng quan về bối cảnh giao dịch, năng lực và mục đích giao dịch của Bên B];*

DO VẬY, các Bên đồng ý ký kết Hợp Đồng Dịch Vụ [●] này theo các điều khoản và điều kiện sau:

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA

Trừ khi ngữ cảnh trong Hợp đồng này có quy định khác, các từ hoặc cụm từ dưới đây có nghĩa như sau:

- 1.1 “**Hợp đồng**” nghĩa là Hợp Đồng Dịch Vụ [●] này bao gồm tất cả các Phụ lục, bảng biểu đính kèm (nếu có).
- 1.2 “**Dịch Vụ**” nghĩa là các công việc được Bên B thực hiện cho Bên A theo Hợp đồng này được quy định và mô tả tại Điều 2 của Hợp đồng.
- 1.3 “**Thù lao Dịch vụ**” là khoản tiền thù lao do Bên A thanh toán cho Bên B theo quy định tại Hợp đồng này.
- 1.4 “**VND**” nghĩa là Việt Nam đồng.

ĐIỀU 2. DỊCH VỤ

- 2.1 Dịch vụ và phạm vi công việc Bên A yêu cầu và Bên B thực hiện cho Bên A như sau:

[Nêu rõ và cụ thể các loại công việc, phạm vi công việc tương ứng Bên B thực hiện cho Bên A, nêu rõ thời hạn hoàn thành từng loại dịch vụ.]

- 2.2 Đánh giá, nghiệm thu

[Nêu rõ các yêu cầu, cách thức đánh giá, nghiệm thu dịch vụ, nếu có]

ĐIỀU 3. THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

- 4.1 Thời Hạn của Hợp đồng này được bắt đầu và có hiệu lực kể từ ngày được đề cập ở phần đầu của Hợp đồng và có thời hạn [●] *[nêu rõ ngày hoặc tháng]*.
- 4.2 Sau khi kết thúc thời hạn thực hiện công việc theo Hợp đồng này mà công việc chưa hoàn thành và Bên B vẫn tiếp tục thực hiện công việc, Bên A biết nhưng không phản đối thì Hợp đồng này đương nhiên được tiếp tục thực hiện theo nội dung đã thoả thuận cho đến khi công việc được hoàn thành.

ĐIỀU 4. THÙ LAO DỊCH VỤ VÀ THỜI HẠN THANH TOÁN

- 4.1 Thù lao Dịch vụ *(chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)* là: [●] **VND** ([●] *đồng*). Bên A thanh toán đủ Thù lao Dịch vụ cho Bên B theo tiến độ như sau:

- a) **Đợt 1:** Bên A thanh toán cho Bên B số tiền [●] **VND** trong thời hạn 02 (hai) ngày kể từ ngày ký kết Hợp đồng.
- b) **Đợt 2:** Bên A thanh toán cho Bên B số tiền [●] **VND** trong thời hạn 02 (hai) ngày

kể từ ngày [●].

- c) **Đợt 3:** Bên A thanh toán cho Bên B Thủ lao Dịch vụ còn lại (*trương đương*: [●] VND) trong thời hạn 02 (hai) ngày kể từ ngày [●].

- 4.2 Thủ lao Dịch vụ đề cập tại Điều 4.1 trên sẽ không bao gồm Các khoản phí, lệ phí Nhà nước (nếu có); Phí chuyển khoản ngân hàng.
- 4.3 Trường hợp Bên A chậm thanh toán cho Bên B bất kỳ khoản tiền nào thì phải chịu lãi chậm thanh toán là 20%/năm trên số tiền chậm thanh toán tương ứng với thời gian chậm thanh toán cho đến khi thanh toán xong.

ĐIỀU 5. THANH TOÁN

Hình thức thanh toán: Bên A thanh toán cho Bên B bằng chuyển khoản ngân hàng theo thông tin người thụ hưởng như sau:

Chủ tài khoản : [●]

Số tài khoản : [●]

Ngân hàng : [●]

ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

Bên A có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

- 6.1 Bên A được Bên B cung cấp các dịch vụ theo phạm vi dịch vụ được xác định tại Hợp đồng này; được quyền tạm ngừng hoặc đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp đồng này nếu Bên B vi phạm Hợp đồng.
- 6.2 Bên A có quyền yêu cầu Bên B thực hiện các công việc theo phạm vi dịch vụ đã thỏa thuận theo Hợp đồng này. Trường hợp Bên A có các yêu cầu tư vấn, trao đổi về Dịch Vụ, Bên A sẽ liên hệ với Bên B và nhân sự trực tiếp phụ trách vụ việc trong giờ làm việc của Bên B theo hình thức liên hệ phù hợp (điện thoại, email hoặc/và các phương thức liên lạc khác).
- 6.3 Bên A có nghĩa vụ thanh toán Thủ lao Dịch vụ cho Bên B theo đúng quy định tại Hợp đồng này.
- 6.4 Bên A có nghĩa vụ hợp tác chặt chẽ với Bên B trong tất cả các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Dịch Vụ để Bên B có thể triển khai và hoàn thành Dịch Vụ theo Hợp đồng.
- 6.5 Trong quá trình thực hiện Dịch Vụ mà Bên B cần Bên A cung cấp bất kỳ thông tin, dữ liệu hoặc tài liệu nào, Bên A sẽ chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, tính chính xác, tính kịp thời, đầy đủ, trung thực và hiệu lực của các thông tin, dữ liệu hoặc tài liệu này.
- 6.6 Có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng này và theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

Bên B có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

- 7.1 Được yêu cầu, nhận thanh toán Thủ lao Dịch vụ theo thỏa thuận tại Hợp đồng này; được

quyền tạm ngừng cung cấp dịch vụ hoặc đơn phương chấm dứt Hợp đồng này nếu Bên A vi phạm nghĩa vụ thanh toán Thủ lao Dịch vụ.

- 7.2 Được yêu cầu Bên A cung cấp các thông tin, tài liệu, dữ liệu liên quan đến Dịch Vụ và không chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, đầy đủ của các tài liệu.
- 7.3 Bên B có nghĩa vụ cung cấp dịch vụ, thực hiện các công việc theo thỏa thuận tại Hợp đồng này.
- 7.4 Bên B có nghĩa vụ thông báo tiến độ thực hiện Dịch Vụ cho Bên A được biết.
- 7.5 Có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng này và theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 8. BẢO MẬT THÔNG TIN

- 8.1 Mỗi Bên phải giữ bí mật toàn bộ các thông tin, tài liệu, thỏa thuận có được do Bên kia cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp, bao gồm nhưng không giới hạn toàn bộ nội dung của Hợp đồng này; các email, thư từ, tài liệu, văn bản tư vấn của Bên B; các văn bản do Bên B soạn thảo, cung cấp; các thông tin, dữ liệu, tài liệu do Bên A cung cấp,... (gọi chung là “**Thông Tin Mật**”), ngoại trừ:
 - a) Các thông tin đó là hoặc sẽ trở thành thông tin công khai, mà không do lỗi của bất kỳ Bên nào;
 - b) Các thông tin đó được cung cấp cho Cơ quan có thẩm quyền;
 - c) Một Bên nhận được thông tin từ bên thứ ba độc lập mà bên thứ ba này không chịu trách nhiệm đối với bên nào khác;
 - d) Các thông tin mà một Bên đã có sẵn tại thời điểm mà thông tin đó, trực tiếp hoặc gián tiếp, được Bên kia cung cấp.
- 8.2 Một Bên không được, khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia, sử dụng Thông Tin Mật mà Bên kia yêu cầu giữ bí mật cho bất kỳ mục đích nào khác trừ trường hợp tiết lộ vì mục đích thực hiện Dịch Vụ theo Hợp đồng này hoặc tiết lộ theo yêu cầu của pháp luật hoặc có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan quản lý Nhà nước.

ĐIỀU 9. TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG

- 9.1 Bên nào vi phạm Hợp đồng phải chịu các chế tài theo quy định của Hợp đồng này và theo quy định của pháp luật. Đồng thời, bồi thường thiệt hại cho Bên kia theo đúng quy định của pháp luật.
- 9.2 Ngoại trừ các trách nhiệm quy định tại Hợp đồng này, Bên B sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào khác đối với Bên A.

ĐIỀU 10. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG TRƯỚC THỜI HẠN

- 10.1 Bất kể quy định tại Điều 3 của Hợp đồng, Hợp đồng này có thể chấm dứt trước hạn nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 - a) Các Bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng bằng văn bản;

- b) Một Bên vi phạm bất cứ điều khoản nào của Hợp đồng này và Bên còn lại thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt Hợp đồng cho Bên vi phạm trước 07 ngày kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng;
- c) Một Bên ở trong tình trạng mất khả năng thanh toán hoặc đang trong quá trình đi đến phá sản (hoặc trong một tình trạng tương tự khác theo quy định của luật pháp Việt Nam) và Bên còn lại thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt Hợp đồng cho Bên vi phạm trước 07 ngày kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng; hoặc

10.2 Trong trường hợp Hợp đồng chấm dứt trước thời hạn thì Bên A vẫn phải chịu trách nhiệm thanh toán cho Bên B phần chi phí tương ứng với công việc thực tế hoặc từng giai đoạn dịch vụ mà Bên B đã thực hiện, hoàn trả các chi phí thực tế đã phát sinh không bao gồm trong Thủ lao Dịch vụ (xác định theo Điều 4 của Hợp đồng này).

ĐIỀU 11. THÔNG BÁO

11.1 Bất kỳ thông báo, đồng ý, chấp thuận, hoặc liên hệ, trao đổi thông tin, khiếu nại giữa các Bên về các nội dung, vấn đề liên quan đến Hợp đồng này ("**Thông Báo**") phải thể hiện bằng văn bản và có hiệu lực khi được chuyển bằng bất kỳ phương tiện nào, bao gồm chuyển trực tiếp, gửi qua bưu điện, fax hoặc email hoặc các phương tiện truyền tin khác đến một trong các địa chỉ nhận tin của các Bên như sau:

a) Trường hợp gửi Thông Báo cho Bên A:

- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Fax:
- Email:
- Nhân sự liên hệ:
- Tài khoản zalo/ viber:

b) Trường hợp gửi Thông Báo cho Bên B:

- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Fax:
- Email:
- Nhân sự liên hệ:
- Tài khoản zalo/ viber:

11.2 Thông báo cũng có thể được gửi trực tiếp, bằng dịch vụ chuyển phát hoặc bằng e-mail, các phương tiện trực tuyến với điều kiện là phải có xác nhận bằng văn bản hoặc bằng chứng rõ ràng về việc gửi. Các thông báo được gửi trực tiếp, hoặc được gửi bằng bất kỳ phương tiện nào khác được phép sẽ được xem là đã nhận được vào thời điểm gửi.

11.3 Một Bên có thể thay đổi địa chỉ nhận các Thông Báo của mình bằng cách gửi Thông Báo cho Bên kia về việc thay đổi địa chỉ nhận thông báo theo phương thức được quy định tại Hợp đồng này.

ĐIỀU 12. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

12.1 Sự kiện bất khả kháng là sự kiện khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Các sự kiện sau đây, bao gồm nhưng không giới hạn, được xem là các sự kiện bất khả kháng:

- Thiên tai;
- Động đất, hoả hoạn, lũ lụt, dịch bệnh và những thảm hoạ thiên nhiên khác;
- Chiến tranh, phá hoại, nội chiến, khủng bố.

12.2 Bên bị cản trở việc thực hiện nghĩa vụ Hợp đồng do sự kiện bất khả kháng phải thông báo ngay bằng văn bản cho Bên kia và không quá 15 ngày sau khi sự kiện bất khả kháng xảy ra, nêu rõ sự bắt đầu, ngày bắt đầu, ngày dự tính kết thúc của sự kiện bất khả kháng, nghĩa vụ theo Hợp đồng bị ảnh hưởng.

12.3 Trong trường hợp sự kiện bất khả kháng được hai Bên công nhận là đúng, bên gặp sự kiện bất khả kháng sẽ được hoãn thực hiện nghĩa vụ Hợp đồng tương với thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng và được miễn trừ trách nhiệm do vi phạm Hợp đồng từ sự kiện bất khả kháng gây ra.

ĐIỀU 13. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

13.1 Hợp đồng này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.

13.2 Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào xảy ra liên quan đến Hợp đồng này, các Bên sẽ nỗ lực giải quyết thông qua thương lượng hoặc hòa giải trên tinh thần hợp tác. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này sẽ được giải bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Miền Trung (MCAC) theo Quy tắc Tổ tụng trọng tài của Trung tâm này. Địa điểm trọng tài, ngôn ngữ trọng tài, luật áp dụng, phí trọng tài và các chi phí pháp lý trong vụ tranh chấp do Hội đồng trọng tài quyết định.

ĐIỀU 14. CHỐNG TRỰC LỢI

14.1 Trục lợi là hành vi lợi dụng chức vụ, chức danh quản lý, vị trí công tác, lợi dụng thẩm quyền được giao, lợi dụng hoàn cảnh, cơ hội để đem lại lợi ích cho cá nhân/nhóm cá nhân trong quá trình chào giá, đàm phán, ký kết, thực hiện Hợp đồng này.

14.2 Hai Bên cam kết mỗi bên không chi/nhận hoa hồng; không chi/nhận chiết khấu, tiền chênh lệch giá; không bao che, hỗ trợ, thúc đẩy các hành vi trục lợi của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào; không thực hiện bất kỳ hành vi tương tự dưới bất kỳ hình thức nào trước, trong và sau quá trình thực hiện Hợp đồng.

14.3 Nếu Bên A phát hiện hành vi trục lợi như trên thì Bên A có nghĩa vụ thông báo ngay cho Bên B và phối hợp với Bên B để xử lý. Trường hợp không có thông báo từ Bên A mà Bên B phát hiện có các hành vi trên thì ngay lập tức, Bên B có quyền chấm dứt hợp tác, chấm dứt Hợp đồng đang có hiệu lực với Bên A mà không phải chịu bất kỳ chế tài nào; Bên A phải có nghĩa vụ bồi thường đối với những thiệt hại mà Bên B phải chịu từ việc chấm dứt Hợp đồng trên. Ngoài ra, Bên A còn phải chịu phạt 8% tổng giá trị Hợp đồng này.

ĐIỀU 15. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

- 15.1 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 15.2 Bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào đối với các điều khoản của Hợp đồng này chỉ có hiệu lực khi được thực hiện bằng văn bản và được Bên A và Bên B cùng ký xác nhận.
- 15.3 Hợp đồng này hình thành toàn bộ thỏa thuận giữa Bên B và Bên A, và thay thế tất cả các đàm phán, tuyên bố hoặc thỏa thuận trước đây giữa các Bên, bằng hình thức trao đổi miệng hoặc bằng văn bản, liên quan đến nội dung của Hợp đồng.
- 15.4 Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản gốc bằng tiếng Việt, mỗi Bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Đại diện hợp pháp của các Bên đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và hoàn toàn tự nguyện ký kết Hợp đồng này.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

MẪU 5. HỢP ĐỒNG THUÊ MẶT BẰNG

GIỚI THIỆU VÀ LƯU Ý:

1. Hợp đồng thuê mặt bằng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc bên cho thuê giao tài sản là mặt bằng (nhà, văn phòng,...) cho bên thuê để bên thuê sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê.
2. Mẫu Hợp đồng thuê mặt bằng kèm theo được sử dụng trong trường hợp thuê mặt bằng (nhà ở, văn phòng) để kinh doanh (không phải để ở).
3. Một số quy định của pháp luật về hợp đồng thuê mặt bằng có thể tham khảo: Điều 472 đến Điều 482 Bộ luật Dân sự năm 2015 (*Hợp đồng thuê tài sản*); Điều 170 đến Điều 173 Luật Nhà ở năm 2023 (*thuê nhà ở*); Điều 44 đến Điều 52 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 (*Hợp đồng kinh doanh bất động sản*).
4. Ký hiệu [•] trong Mẫu hợp đồng kèm theo cần được bổ sung thông tin cụ thể theo thỏa thuận giữa các bên trong từng giao dịch.
5. Mẫu Hợp đồng kèm theo chỉ có giá trị tham khảo; không phải là ý kiến tư vấn pháp lý, quan điểm của cá nhân, tổ chức nào. Trong từng giao dịch cụ thể, các bên cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với thỏa thuận của các bên và quy định của pháp luật tại từng thời điểm.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ MẶT BẰNG
Số: [•]

Hợp Đồng Thuê Mặt Bằng này (sau đây gọi là “**Hợp đồng**”) được lập và ký ngày [•] giữa các Bên:

BÊN A (BÊN CHO THUÊ):

CÔNG TY [•]

Mã số thuế : [•]
Địa chỉ trụ sở chính : [•]
Đại diện bởi : [•]
Chức danh : [•] – Người đại diện theo pháp luật

[Trường hợp người đại diện không phải là người đại diện theo pháp luật thì cần bổ sung thông tin người được ủy quyền, văn bản ủy quyền.]

VÀ

BÊN B (BÊN THUÊ):

CÔNG TY [•]

Mã số thuế : [•]
Địa chỉ trụ sở chính : [•]
Đại diện bởi : [•]
Chức danh : [•] – Người đại diện theo pháp luật

[Trường hợp một bên là cá nhân thì thay thế thông tin công ty nêu trên bằng các thông tin sau:]

ÔNG / BÀ : [•]
Ngày sinh : [•]
CCCD / CMND : [•]
Ngày cấp : [•]
Địa chỉ : [•]
Điện thoại, email : [•]

Mỗi bên sau đây gọi riêng là “**Bên**”, gọi chung là “**các Bên**”.

XÉT RÀNG:

- Bên Cho Thuê là chủ sở hữu hợp pháp / Bên có quyền sử dụng và cho thuê hợp pháp của cao ốc văn phòng cho thuê Tòa Nhà [●], địa chỉ tại [●] (sau đây được gọi là “**Tòa Nhà**”).
- Bên Thuê có ý định thuê khu vực như được mô tả dưới đây nhằm mục đích tiến hành các hoạt động kinh doanh được pháp luật Việt Nam cho phép, và Bên Thuê mong muốn thuê khu vực này từ Bên Cho Thuê dựa trên những điều kiện và điều khoản dưới đây.

DO VẬY, các Bên đồng ý ký kết Hợp Đồng Thuê Mặt Bằng này theo các điều khoản và điều kiện sau:

ĐIỀU 1. KHU VỰC THUÊ

- 1.1 Bên A đồng ý cho Bên B thuê và Bên B đồng ý thuê khu vực [nêu rõ vị trí, tầng của Khu vực thuê – có thể đính kèm sơ đồ thuê tại Phụ lục kèm theo Hợp đồng] của Tòa Nhà tọa lạc tại số [●] (sau đây gọi là “**Khu Vực Thuê**”).
- 1.2 Khu Vực Thuê có đặc điểm như sau:
 - a) Hồ sơ pháp lý của Tòa Nhà: Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số [●] do [●] cấp ngày [●] cho [●];
 - b) Khu Vực Thuê có diện tích là: [●] m², chiều ngang [●]m, chiều dài: [●]m. Tiền Thuê không tính theo diện tích thuê.
 - c) Khu Vực Thuê được tính là diện tích thuần mặt sàn bao gồm toàn bộ các cột kết cấu dính liền hoặc nằm bên trong Khu Vực Thuê, nhưng không bao gồm hành lang, lối đi chung, cầu thang bộ, sảnh thang máy, khu vệ sinh và phòng kỹ thuật, được tính từ phần ở giữa của các tấm chắn và/ hoặc vách ngăn.

ĐIỀU 2. MỤC ĐÍCH THUÊ

- 2.1 Bên B chỉ sử dụng Khu Vực Thuê cho mục đích làm trụ sở chính, địa điểm kinh doanh của Bên B phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và/hoặc các giấy phép tương đương khác của Bên B.
- 2.2 Bên B tuyệt đối không được sử dụng Khu Vực Thuê cho mục đích ở (dù ngắn hạn hay dài hạn), không được cho thuê lại hoặc sử dụng vào các mục đích khác ngoài mục đích được nêu tại khoản 2.1 Điều này, trừ khi nhận được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên A.
- 2.3 Trong trường hợp Bên B muốn bổ sung hoạt động kinh doanh mà có thể hoặc có khả năng ảnh hưởng tới các hoạt động của bên thuê khác hoặc cảnh quan/tiêu chuẩn chung của Tòa Nhà, Bên B phải thông báo và xin chấp thuận bằng văn bản của Bên A trước khi thực hiện. Bên A được quyền từ chối nếu việc bổ sung hoạt động kinh doanh của Bên B vi phạm quy định tại khoản này.

ĐIỀU 3. THỜI HẠN THUÊ, GIAI ĐOẠN HOÀN THIỆN NỘI THẤT VÀ GIAI ĐOẠN TÍNH TIỀN THUÊ

- 3.1 Hợp Đồng Thuê này có thời hạn là [●] năm, (sau đây gọi là “**Thời Hạn Thuê**”), bắt đầu từ ngày [●] (sau đây gọi là “**Ngày Bắt Đầu Tính Tiền Thuê**”), và kết thúc vào ngày [●] (sau đây gọi là “**Ngày Hết Hạn**”), bao gồm cả hai ngày này.

- 3.2 Thời gian trang trí Khu Vực Thuê (sau đây gọi là “**Giai Đoạn Hoàn Thiện Nội Thất**”) bắt đầu tính từ **ngày [●]** (sau đây gọi là “**Ngày Bàn Giao**”) đến **ngày [●]** (bao gồm cả hai ngày này).

Bên Thuê sẽ tự thanh toán mọi chi phí cho việc trang trí Khu Vực Thuê, tự chịu trách nhiệm đối với mọi hành vi liên quan đến việc trang trí Khu Vực Thuê do Bên Thuê (bao gồm cả nhà thầu, nhà cung cấp hoặc nhân viên... của Bên Thuê) thực hiện. Tuy nhiên, mọi thiết kế và bảng hiệu phải được Bên Cho Thuê chấp thuận trước khi tiến hành hay lắp đặt, Bên Cho Thuê không được từ chối một cách vô lý. Ngoài ra trong khi tiến hành trang trí Khu Vực Thuê, Bên Thuê phải tuân thủ toàn bộ qui định của pháp luật, và các qui định của Bên Cho Thuê liên quan đến việc trang trí Khu Vực Thuê.

- 3.3 Giai đoạn tính Tiền Thuê, (sau đây gọi là “**Giai Đoạn Tính Tiền Thuê**”) bắt đầu tính từ **ngày [●]** (sau đây gọi là “**Ngày Bắt Đầu Tính Tiền Thuê**”) đến Ngày Hết Hạn (bao gồm cả hai ngày này).

- 3.4 Trước khi hết hạn Thời Hạn Thuê, nếu Bên B có nhu cầu thuê tiếp thì trong thời hạn ít nhất 02 tháng trước khi kết thúc Thời Hạn Thuê, Bên B phải gửi thông báo bằng văn bản cho Bên A về việc đề nghị gia hạn Hợp Đồng Thuê. Trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Bên B, Bên A trả lời cho Bên B bằng văn bản về việc đồng ý hay từ chối cho Bên B thuê tiếp, Tiền thuê trong trường hợp gia hạn Hợp Đồng Thuê, Các Bên sẽ thống nhất trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tế.

ĐIỀU 4. TIỀN THUÊ

- 5.1 Trong suốt Thời Hạn Thuê, Bên Thuê phải thanh toán cho Bên Cho Thuê khoản tiền thuê hàng tháng là [●] VND/**Tháng (bằng chữ: [●] trên một tháng)** (sau đây gọi tắt “**Tiền Thuê**”). Tiền Thuê chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, các khoản chi phí khác, nếu có.

- 5.2 Tiền Thuê sẽ được Bên Thuê thanh toán cho Bên Cho Thuê theo định kỳ trả trước 01 (một) tháng một lần vào ngày 01 đến ngày 05 hàng tháng. Bên Cho Thuê sẽ gửi cho Bên Thuê Đề nghị thanh toán về tổng số Tiền Thuê và Các Khoản Thuế tương ứng phải thanh toán cho kỳ đó và Bên Thuê phải thực hiện thanh toán khoản tiền này trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Bên Thuê nhận được Đề nghị thanh toán và hóa đơn tài chính hợp pháp, hợp lệ của Bên Cho Thuê. Khoản thanh toán Tiền Thuê và Các Khoản Thuế tương ứng kỳ thanh toán đầu tiên sẽ được tính theo thời gian thuê thực tế từ ngày bắt đầu thuê tới ngày cuối cùng của kỳ của ngày bắt đầu tính tiền thuê (tính trên cơ sở một tháng 30 ngày). Tiền Thuê và Các Khoản Thuế tương ứng của kỳ đầu tiên sẽ được thanh toán trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu tính tiền thuê.

- 5.3 Mọi khoản Tiền Thuê, Phí Dịch Vụ và các khoản chi phí khác phải thanh toán cho Bên Cho Thuê theo Hợp Đồng này sẽ được thanh toán vào tài khoản được chỉ định Cho Bên Cho Thuê như sau:

Tên tài khoản: [●]

Số tài khoản: [●]

Tại ngân hàng: [●]

Hoặc bất kỳ tài khoản nào khác mà Bên Cho Thuê có thể tùy từng thời điểm thông báo bằng văn bản cho Bên thuê.

Tiền Thuê và các khoản phải thanh toán khác theo Hợp đồng này được thanh toán bằng Đồng Việt Nam.

- 5.4 Bên Thuê vi phạm nghĩa vụ thanh toán cho Bên Cho Thuê thì phải chịu lãi chậm thanh toán là [●]/năm trên số tiền chậm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả.

ĐIỀU 5. PHÍ QUẢN LÝ

- 5.1 Trong Thời Hạn Thuê, Bên Thuê phải thanh toán cho Bên Cho Thuê một khoản Phí Quản Lý hàng tháng là [●] **đồng** (*bằng chữ: [●] đồng*) (sau đây gọi là “**Phí Quản Lý**”).

- 5.2 Phí Quản Lý nêu trên sẽ được áp dụng như sau:

Phí Quản Lý có thể được điều chỉnh và áp dụng tùy thuộc vào sự thay đổi của các chi phí đầu vào của Phí Quản Lý trong năm đó. Bên Cho Thuê sẽ gửi văn bản thông báo trước **01 (một)** tháng cho Bên Thuê về sự điều chỉnh Phí Quản Lý này trước khi áp dụng. Để tránh hiểu nhầm, mức Phí Quản Lý điều chỉnh này sẽ có tính bắt buộc đối với Bên Thuê cũng như được áp dụng đồng loại cho tất cả các bên thuê khác trong Tòa nhà.

- 5.3 Phí Quản lý bao gồm những khoản phí cho các dịch vụ do Bên Cho Thuê cung cấp cho Bên Thuê như sau:

- a) Điện cung cấp cho khu vực công cộng.
- b) Vệ sinh khu vực công cộng.
- c) Bảo vệ 24/24 tại Tòa nhà.
- d) Thu dọn rác tại khu vực tập kết thu gom rác chung.
- e) Nước máy phục vụ nhà vệ sinh và khu vực rửa ly tách chung.
- f) Bảo trì thang máy.
- g) Bảo trì các khu vực công cộng.
- h) Diệt côn trùng ở các khu vực công cộng.

- 5.4 Để tránh hiểu nhầm, những tiện ích và dịch vụ không bao gồm trong Phí Quản Lý và Bên Thuê phải trả riêng là:

- a) Điện và nước sử dụng tại Khu Vực Thuê.
- b) Chi phí điện thoại, internet bao gồm cả chi phí lắp đặt, kết nối điện thoại, internet của Bên Thuê trong Khu Vực Thuê.
- c) Dọn dẹp vệ sinh bên trong Khu Vực Thuê.
- d) Toàn bộ các bảo trì và tiêu hao thay thế do sử dụng bên trong Khu Vực Thuê.

- 5.4 Bên Thuê sẽ chịu chi phí thực hiện kết nối điện thoại, ADSL, cáp, kết nối điện đến tủ điện và phòng viễn thông ở các tầng, và các chi phí kết nối tiện ích khác sử dụng trong Khu Vực Thuê kể từ Ngày Bàn Giao.

ĐIỀU 6. TIỀN ĐẶT CỌC

- 6.1 Bên Thuê phải thanh toán cho Bên Cho Thuê một khoản tiền đặt cọc (sau đây gọi là "**Tiền Đặt Cọc**") tương ứng với 03 (ba) tháng của Tiền Thuê, Phí Quản lý với tổng số ban đầu là [●] **đồng (bằng chữ: [●] đồng)**.
- 6.2 Tiền Đặt Cọc sẽ được Bên Thuê thanh toán cho Bên Cho Thuê trong thời hạn [●] ngày làm việc kể từ ngày ký kết Hợp Đồng Thuê.
- 6.3 Mục đích đặt cọc: Bên B thanh toán cho Bên A Tiền đặt cọc để bảo đảm việc tuân thủ và thực hiện các nghĩa vụ của Bên B theo các điều khoản được quy định trong Hợp Đồng này, bao gồm nhưng không giới hạn ở nghĩa vụ thanh toán cho bất kỳ các khoản tiền nào mà Bên B phải trả cho Bên A, bao gồm cả các khoản tiền lãi, phạt chậm trả, bồi thường thiệt hại, đồng thời cũng là để bảo đảm việc thanh toán cho bất kỳ yêu cầu thanh toán nào của Bên A đối với Bên B khi có vấn đề phát sinh liên quan đến Khu Vực Thuê.
- 6.4 Tiền Đặt Cọc sẽ được hoàn trả cho Bên B sau khi Các Bên ký kết Biên bản thanh lý Hợp đồng và Bên B đã thanh toán đầy đủ cho Bên A các khoản Tiền Thuê, Phí dịch vụ và các nghĩa vụ thanh toán khác liên quan đến Hợp đồng này. Trong trường hợp Bên A thực hiện bất kỳ khoản khấu trừ nào đối với khoản Tiền đặt cọc trong Thời hạn thuê theo quy định của Hợp đồng thì khi có yêu cầu của Bên A, Bên B trong vòng năm (05) ngày làm việc phải bổ sung thêm một khoản tiền tương đương với khoản bị khấu trừ đó để bảo đảm đủ mức Tiền đặt cọc như đã thỏa thuận.
- 6.5 Trong trường hợp Bên B đơn phương chấm dứt Hợp đồng này không có căn cứ thì Tiền Đặt Cọc sẽ không được hoàn trả. Trong trường hợp Bên A đơn phương chấm dứt Hợp đồng này không có căn cứ thì Bên A phải hoàn trả Tiền Đặt Cọc cho Bên B và một khoản tiền tương đương với Tiền Đặt Cọc.

ĐIỀU 7. CÁC KHOẢN THUẾ

- 7.1 Bên Thuê phải trả bất kỳ và mọi khoản thuế và lệ phí, bao gồm nhưng không giới hạn thuế giá trị gia tăng trên Tiền Thuê và Phí Quản lý được áp dụng cho và có liên quan đến Hợp Đồng Thuê này, được pháp luật Việt Nam quy định tùy từng thời điểm trong suốt Thời Hạn Thuê (sau đây gọi là "**Các Khoản Thuế**").
- 7.2 Trừ khi pháp luật Việt Nam có quy định khác, Các Khoản Thuế phải được thanh toán cùng lúc với các khoản thanh toán có liên quan.

ĐIỀU 8. ĐIỀU KHOẢN VI PHẠM HỢP ĐỒNG

Bên nào vi phạm Hợp đồng này thì phải chịu phạt vi phạm là 8% giá trị phần nghĩa vụ Hợp đồng bị vi phạm và phải bồi thường thiệt hại cho bên bị vi phạm.

ĐIỀU 9. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

- 9.1 Bên A có các quyền sau:
- Yêu cầu thanh toán đủ tiền thuê theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận tại Hợp đồng này.
 - Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất Khu Vực Thuê và yêu cầu Bên B chấm dứt những hành vi có thể làm hư hỏng Khu Vực Thuê và Tòa Nhà. Tuy nhiên, việc kiểm tra này không được làm ảnh hưởng đến hoạt động của Bên B.

- c) Được thu hồi Khu Vực Thuê sau khi hai Bên ký Biên bản thanh lý Hợp đồng này hoặc Hợp đồng chấm dứt vì bất kỳ lý do gì.
- d) Được áp dụng bất kỳ biện pháp khắc phục nào đối với Bên Thuê trong trường hợp Bên Thuê vi phạm Hợp đồng này; được yêu cầu Bên B bồi thường những thiệt hại đã gây ra trong quá trình sử dụng Khu Vực Thuê, trừ những hao mòn thông thường trong quá trình sử dụng và không phải do Bên B gây ra.
- e) Đơn phương chấm dứt Hợp đồng sau khi đã thông báo bằng văn bản cho Bên B nếu Bên B đã chậm thanh toán 10 ngày so với thời hạn thanh toán đến hạn hoặc Bên B có hành vi vi phạm nghiêm trọng (cơ bản) Hợp đồng này.
- f) Các quyền khác theo quy định tại Hợp đồng này và quy định của pháp luật.

9.2 Bên A có các nghĩa vụ sau:

- a) Cam kết phần diện tích cho thuê thuộc quyền sử dụng và cho thuê hợp pháp của Bên A và hiện không có bất kỳ tranh chấp nào.
- b) Trường hợp mặt bằng đang được thế chấp tại ngân hàng, Bên A cam kết đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thông báo cho ngân hàng về việc cho Bên B thuê mặt bằng theo đúng quy định pháp luật.
- c) Cam kết bàn giao mặt bằng theo đúng thời gian, diện tích đã quy định. Trong trường hợp chậm quá 30 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng đã quy định thì Bên B có quyền chấm dứt Hợp đồng do Bên A vi phạm. Bên A đảm bảo cung cấp bản sao y/công chứng các giấy tờ pháp lý cần thiết để chứng minh quyền cho thuê Khu Vực Thuê cho Bên B trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng để Bên B thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.
- d) Bảo đảm cho Bên B quyền được sử dụng toàn vẹn, ổn định riêng rẽ, thuận tiện và an toàn Khu Vực Thuê trong suốt thời hạn thuê; trường hợp Khu Vực Thuê bị giải tỏa, hoặc bị ngân hàng hay bên thứ ba xử lý do quan hệ tín dụng hoặc các tranh chấp khác của Bên A mà Bên B không thể tiếp tục sử dụng toàn vẹn được thì xem như Hợp đồng bị chấm dứt do Bên A vi phạm.
- e) Bên A phải liên hệ với bên cung cấp điện, nước để làm thủ tục chuyển hợp đồng đăng ký sử dụng điện, nước cho Bên B đứng tên trong vòng 15 ngày kể từ ngày bàn giao Khu Vực Thuê nhằm Bên B chủ động thanh toán các chi phí này với cơ quan chức năng; hoặc Bên A cung cấp các hoá đơn hợp lệ về việc thanh toán các chi phí này tương ứng hàng tháng để Bên B có cơ sở thanh toán lại các chi phí nêu trên.
- f) Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng này và quy định của pháp luật.

ĐIỀU 10. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

10.1 Bên B có các quyền sau:

- a) Nhận Khu Vực Thuê theo đúng thời gian, diện tích đã quy định và được toàn quyền sử dụng Khu Vực Thuê trong Thời Hạn Thuê phù hợp với mục đích thuê.
- b) Được quyền trang trí, sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng Khu Vực Thuê theo mục đích kinh doanh và phù hợp với các phê duyệt của Bên A;

- c) Được quyền yêu cầu Bên A hỗ trợ và tạo điều kiện cho việc lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng Khu Vực Thuê;
- d) Được lắp đặt biển hiệu và bảng quảng cáo tại Khu Vực Thuê tuân theo sự chấp thuận bằng văn bản của Bên A.
- e) Yêu cầu Bên A sửa chữa Khu Vực Thuê trong trường hợp tài sản bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến việc sử dụng Khu Vực Thuê mà không phải do lỗi của Bên B gây ra.
- f) Các quyền khác theo quy định tại Hợp đồng này và quy định của pháp luật.

10.2 Bên B có các nghĩa vụ sau:

- a) Bảo quản, sử dụng Khu Vực Thuê đúng mục đích đã thỏa thuận; chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động xây dựng/sửa chữa (giấy phép, an toàn xây dựng,...) và kinh doanh của Bên B, bao gồm cả vấn đề phát sinh liên quan đến mọi việc phục vụ cho việc quảng cáo hoạt động kinh doanh của Bên B.
- b) Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của mình theo quy định của pháp luật, cam kết Bên A không có trách nhiệm và không liên quan gì đến hoạt động kinh doanh của Bên B.
- c) Thanh toán đầy đủ và đúng hạn Tiền đặt cọc, Tiền thuê, Phí dịch vụ, các chi phí phát sinh như điện, nước, điện thoại, internet, truyền hình cable ... trong Thời Hạn Thuê.
- d) Hoàn trả Khu Vực Thuê cho Bên A ngay khi Các Bên chấm dứt Hợp đồng một cách vô điều kiện theo thỏa thuận tại Hợp đồng này. Trường hợp Bên B chậm trễ hoặc không đảm bảo thời hạn hoàn trả, Bên B sẽ chịu mọi trách nhiệm bồi thường cho tất cả thiệt hại, mất mát của Bên A do việc chậm hoàn trả Khu Vực Thuê của Bên B gây ra.
- e) Tuân thủ các quy định về an toàn và phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đảm bảo không kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật nghiêm cấm.
- f) Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng này và quy định của pháp luật.

ĐIỀU 11. THÔNG BÁO

11.1 Bất kỳ thông báo, đồng ý, chấp thuận, hoặc liên hệ, trao đổi thông tin, khiếu nại giữa các bên về các nội dung, vấn đề liên quan đến Hợp đồng này ("**Thông Báo**") phải thể hiện bằng văn bản và có hiệu lực khi được chuyển bằng bất kỳ phương tiện nào, bao gồm chuyển trực tiếp, gửi qua bưu điện, fax hoặc email hoặc các phương tiện truyền tin khác đến một trong các địa chỉ nhận tin của các bên như sau:

- a) Trường hợp gửi Thông Báo cho Bên A:
 - Địa chỉ:
 - Điện thoại:
 - Fax:
 - Email:
 - Nhân sự liên hệ:

- Tài khoản zalo/ viber:
- b) Trường hợp gửi Thông Báo cho Bên B:

- Địa chỉ:
- Điện thoại
- Fax:
- Email:
- Nhân sự liên hệ:
- Tài khoản zalo/ viber:

- 11.2 Thông báo cũng có thể được gửi trực tiếp, bằng dịch vụ chuyển phát hoặc bằng e-mail, các phương tiện trực tuyến với điều kiện là phải có xác nhận bằng văn bản hoặc bằng chứng rõ ràng về việc gửi. Các thông báo được gửi trực tiếp, hoặc được gửi bằng bất kỳ phương tiện nào khác được phép sẽ được xem là đã nhận được vào thời điểm gửi.
- 11.3 Một Bên có thể thay đổi địa chỉ nhận các Thông Báo của mình bằng cách gửi Thông Báo cho Bên kia về việc thay đổi địa chỉ nhận thông báo theo phương thức được quy định tại Hợp Đồng này.

ĐIỀU 12. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

- 12.1 Sự kiện bất khả kháng là sự kiện khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Các sự kiện sau đây, bao gồm nhưng không giới hạn, được xem là các sự kiện bất khả kháng:
- Thiên tai;
 - Động đất, hoả hoạn, lũ lụt, dịch bệnh và những thảm hoạ thiên nhiên khác ;
 - Chiến tranh, phá hoại, nội chiến, khủng bố.
- 12.2 Bên bị cản trở việc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng do sự kiện bất khả kháng phải thông báo ngay bằng văn bản cho bên kia và không quá 15 ngày sau khi sự kiện bất khả kháng xảy ra, nêu rõ sự bắt đầu, ngày bắt đầu, ngày dự tính kết thúc của sự kiện bất khả kháng, nghĩa vụ theo Hợp đồng bị ảnh hưởng.
- 12.3 Trong trường hợp sự kiện bất khả kháng được hai Bên công nhận là đúng, bên gặp sự kiện bất khả kháng sẽ được hoãn thực hiện nghĩa vụ Hợp đồng tương với thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng và được miễn trừ trách nhiệm do vi phạm Hợp đồng từ sự kiện bất khả kháng gây ra.

ĐIỀU 13. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

- 13.1 Hợp đồng này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.
- 13.2 Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào xảy ra liên quan đến Hợp đồng này, các Bên sẽ nỗ lực giải quyết thông qua thương lượng hoặc hòa giải trên tinh thần hợp tác. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Miền Trung (MCAC) theo thủ tục rút gọn quy định tại Quy tắc Tổ tụng trọng tài của Trung tâm Trọng tài này. Địa điểm trọng tài,

ngôn ngữ trọng tài, luật áp dụng, phí trọng tài và các chi phí pháp lý trong vụ tranh chấp do Hội đồng trọng tài quyết định.

ĐIỀU 14. CHỐNG TRỰC LỢI

- 14.1 Trục lợi là hành vi lợi dụng chức vụ, chức danh quản lý, vị trí công tác, lợi dụng thẩm quyền được giao, lợi dụng hoàn cảnh, cơ hội để đem lại lợi ích cho cá nhân/nhóm cá nhân trong quá trình chào giá, đàm phán, ký kết, thực hiện Hợp đồng này.
- 14.2 Hai Bên cam kết mỗi bên không chi/nhận hoa hồng; không chi/nhận chiết khấu, tiền chênh lệch giá; không bao che, hỗ trợ, thúc đẩy các hành vi trục lợi của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào; không thực hiện bất kỳ hành vi tương tự dưới bất kỳ hình thức nào trước, trong và sau quá trình thực hiện Hợp đồng.
- 14.3 Nếu Bên A phát hiện hành vi trục lợi như trên thì Bên A có nghĩa vụ thông báo ngay cho Bên B và phối hợp với Bên B để xử lý. Trường hợp không có thông báo từ Bên A mà Bên B phát hiện có các hành vi trên thì ngay lập tức, Bên B có quyền chấm dứt hợp tác, chấm dứt Hợp đồng đang có hiệu lực với Bên A mà không phải chịu bất kỳ chế tài nào; Bên A phải có nghĩa vụ bồi thường đối với những thiệt hại mà Bên B phải chịu từ việc chấm dứt Hợp đồng trên. Ngoài ra, Bên A còn phải chịu phạt 8% tổng giá trị Hợp đồng này.

ĐIỀU 15. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

- 15.1 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 15.2 Bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào đối với các điều khoản của Hợp đồng này chỉ có hiệu lực khi được thực hiện bằng văn bản và được Bên A và Bên B cùng ký xác nhận.
- 15.3 Hợp đồng này hình thành toàn bộ thỏa thuận giữa Bên B và Bên A, và thay thế tất cả các đàm phán, tuyên bố hoặc thỏa thuận trước đây giữa các Bên, bằng hình thức trao đổi miệng hoặc bằng văn bản, liên quan đến nội dung của Hợp đồng.
- 15.4 Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản gốc bằng tiếng Việt, mỗi Bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Đại diện hợp pháp của các Bên đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và hoàn toàn tự nguyện ký kết Hợp Đồng này.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

MẪU 6. HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

GIỚI THIỆU VÀ LƯU Ý:

1. Hợp đồng hợp tác kinh doanh (*còn gọi là BCC – Business Cooperation Contract*) là sự thỏa thuận giữa các bên nhằm hợp tác, cùng góp vốn, tài sản, công sức trong hoạt động kinh doanh, dự án đầu tư kinh doanh; phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm, cùng chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật mà không thành lập tổ chức kinh tế.
2. Một số quy định của pháp luật về hợp đồng hợp tác có thể tham khảo: khoản 14 Điều 3, Điều 27, Điều 28 Luật Đầu tư năm 2020; Điều 504 đến Điều 512 Bộ luật Dân sự năm 2015 (*Hợp đồng hợp tác*).
3. Ký hiệu [•] trong Mẫu hợp đồng kèm theo cần được bổ sung thông tin cụ thể theo thỏa thuận giữa các bên trong từng giao dịch.
4. Mẫu Hợp đồng kèm theo chỉ có giá trị tham khảo; không phải là ý kiến tư vấn pháp lý, quan điểm của cá nhân, tổ chức nào. Trong từng giao dịch cụ thể, các bên cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với thỏa thuận của các bên và quy định của pháp luật tại từng thời điểm.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH
Số: [•]

Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh này (sau đây gọi là “**Hợp đồng**”) được lập và ký ngày [•]
giữa các Bên:

BÊN A:

CÔNG TY [•]

Mã số thuế : [•]
Địa chỉ trụ sở chính : [•]
Đại diện bởi : [•]
Chức danh : [•] – Người đại diện theo pháp luật

[Trường hợp người đại diện không phải là người đại diện theo pháp luật thì cần bổ sung thông tin người được ủy quyền, văn bản ủy quyền.]

VÀ

BÊN B:

CÔNG TY [•]

Mã số thuế : [•]
Địa chỉ trụ sở chính : [•]
Đại diện bởi : [•]
Chức danh : [•] – Người đại diện theo pháp luật

[Trường hợp một bên là cá nhân thì thay thế thông tin công ty nêu trên bằng các thông tin sau:]

ÔNG / BÀ : [•]
Ngày sinh : [•]
CCCD / CMND : [•]
Ngày cấp : [•]
Địa chỉ : [•]
Điện thoại, email : [•]

Mỗi bên sau đây gọi riêng là “**Bên**”, gọi chung là “**các Bên**”.

XÉT RÀNG:

- [Giới thiệu tổng quan về bối cảnh giao dịch, năng lực và mục đích giao dịch của Bên A];
- [Giới thiệu tổng quan về bối cảnh giao dịch, năng lực và mục đích giao dịch của Bên B];

DO VẬY, các Bên đồng ý ký kết Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh này theo các điều khoản và điều kiện sau:

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH

1.1. Trong Hợp đồng này các từ ngữ và thuật ngữ dưới đây được hiểu theo nghĩa như sau:

- a) **“Dự án”**: là [•]
- b) **“Hợp đồng”**: Là Hợp đồng hợp tác kinh doanh này và kể cả các Phụ lục đính kèm làm thành một bộ phận không tách rời của Hợp đồng, cùng những sửa đổi, điều chỉnh và bổ sung theo từng thời điểm (nếu có) được ký kết bởi Bên A và Bên B.
- c) **“Ban Quản lý Dự án”** hoặc **“Ban điều phối”**: Là đơn vị được thành lập nhằm giúp cho các Bên thực hiện việc hợp tác kinh doanh theo Hợp đồng này và trực tiếp tổ chức, điều hành, quản lý Dự án; có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo thỏa thuận giữa các Bên tại Hợp đồng này và Quy chế hoạt động của Ban Quản lý Dự án.
- d) **“Tỷ lệ góp vốn”**: là tỷ lệ % giữa số vốn góp mà các Bên phải thực hiện góp so với tổng vốn đầu tư của Dự án.
- e) **“Đồng”** hoặc **“VND”**: Nghĩa là đồng tiền lưu hành hợp pháp của Việt Nam.
- f) **“Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền”**: nghĩa là bất kỳ cơ quan Nhà nước nào có các quyền và nghĩa vụ liên quan đến bất kỳ hoạt động nào của Dự án theo quy định của pháp luật.
- g) **“Pháp luật”**: là toàn bộ hệ thống pháp luật Việt Nam.
- h) **“Vi phạm cơ bản”**: là vi phạm của một Bên trong Hợp đồng này được xác định rõ là vi phạm cơ bản hoặc là sự vi phạm Hợp đồng của một Bên gây thiệt hại cho Bên kia đến mức làm cho Bên kia không đạt được mục đích của việc giao kết Hợp đồng này.
- i) [•]

1.2. Các tiêu đề trong Hợp đồng này được đưa vào chỉ vì sự thuận tiện và sẽ không được sử dụng và giải thích như là một phần chủ yếu của Hợp đồng này.

ĐIỀU 2. NỘI DUNG HỢP TÁC KINH DOANH

[Mô tả cụ thể mục tiêu hợp tác, nội dung hợp tác]

2.1. Thông tin chi tiết về Dự án:

- a) Tên Dự án: Dự án [•]

- b) Địa điểm thực hiện Dự án: [●]
- c) Quy mô diện tích đất của Dự án: [●]m².
- d) Tổng vốn đầu tư của Dự án: [●] **đồng** (*Bằng chữ: [●]*).

2.2. Bên B đồng ý góp vốn đầu tư và Bên A đồng ý nhận vốn góp đầu tư của Bên A để cùng nhau hợp tác đầu tư xây dựng và kinh doanh Dự án. Việc hợp tác kinh doanh này không thành lập một pháp nhân mới. Bên A sẽ thay mặt các Bên ký kết các Hợp đồng (kể cả Hợp đồng kinh doanh), các văn bản có liên quan trong quá trình thực hiện Dự án theo quy định của Nhà nước sau khi có sự đồng ý của Bên B bằng văn bản.

ĐIỀU 3. TỶ LỆ GÓP VỐN

- 3.1. Bên A góp vốn hợp tác kinh doanh bằng 30% tổng vốn đầu tư của Dự án, tương đương [●] **đồng** (*Bằng chữ: [●]*).
- 3.2. Bên A góp vốn hợp tác kinh doanh bằng 30% tổng vốn đầu tư của Dự án, tương đương [●] **đồng** (*Bằng chữ: [●]*).

ĐIỀU 4. HÌNH THỨC, TIẾN ĐỘ GÓP VỐN

4.1. Bên A thực hiện góp vốn như sau:

- a) Hình thức vốn góp: *[tiền; quyền sử dụng đất, máy móc, thiết bị,...]*
- b) Tiến độ góp vốn: *(ghi rõ số lần góp vốn, số vốn góp và thời điểm thực hiện nghĩa vụ góp vốn)*

4.2. Bên B thực hiện góp vốn như sau:

- a) Hình thức vốn góp: *[tiền; quyền sử dụng đất, máy móc, thiết bị,...]*
- b) Tiến độ góp vốn: *(ghi rõ số lần góp vốn, số vốn góp và thời điểm thực hiện nghĩa vụ góp vốn)*

4.3. Tài khoản vốn góp:

Bên A có nghĩa vụ lập tài khoản riêng cho Dự án tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam để phục vụ riêng biệt cho các giao dịch liên quan đến Dự án, bao gồm nhưng không giới hạn: nhận phần vốn góp của các bên trong các giai đoạn tiếp theo sau khi ký kết Hợp đồng này; thu, chi và thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, kinh doanh Dự án. Tài khoản vốn góp cũng là tài khoản chung của Ban Quản lý Dự án.

ĐIỀU 5. PHÂN CHIA KẾT QUẢ KINH DOANH

- 5.1. Các Bên hợp doanh phân chia kết quả kinh doanh (lợi nhuận hoặc các khoản lỗ) tương ứng với tỷ lệ vốn thực góp của các Bên tại thời điểm phân chia kết quả kinh doanh.
- 5.2. Thời điểm phân chia kết quả kinh doanh: Sau khi tổng kết năm tài chính, trừ trường hợp các Bên thỏa thuận về thời điểm phân chia khác.
- 5.3. Phân chia lợi nhuận:

- a) Sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ tài chính (thuế, phí, lệ phí Nhà nước) đối với Nhà nước, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, khai thác Dự án được phân chia tương ứng với tỷ lệ vốn góp thực tế giữa các Bên tại thời điểm phân chia.
- b) Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, các Bên phải lập kế hoạch phân chia kết quả kinh doanh, lợi nhuận (nếu có) cho các Bên hợp doanh. Mức lợi nhuận phân chia không thấp hơn 70% lợi nhuận của Dự án tính đến thời điểm phân chia.

ĐIỀU 6. CƠ CHẾ QUẢN LÝ, GIÁM SÁT

- 6.1. Tùy từng thời điểm và nhu cầu thực tế của Dự án, các Bên sẽ thành lập Ban Quản lý Dự án (Ban điều phối) để tổ chức, điều hành, quản lý Dự án. Mỗi bên hợp doanh cử [•] cá nhân làm người đại diện phần vốn góp của mình trong Dự án và tham gia vào Ban Quản lý Dự án.
- 6.2. Các Bên sẽ cùng thỏa thuận về cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Dự án, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án. Quy chế này là một phần không tách rời của Hợp đồng.

ĐIỀU 8. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

8.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

- a) Đóng góp đầy đủ phần vốn đã cam kết theo đúng tiến độ theo quy định tại Hợp đồng này và quyết định, thỏa thuận giữa các Bên. Vi phạm nghĩa vụ này là vi phạm cơ bản.
- b) Sử dụng phần vốn góp của Bên B và thực hiện việc đầu tư theo đúng mục đích và các thỏa thuận tại Hợp đồng này.
- c) Cử người tham gia Ban Quản lý dự án theo quy định tại Hợp đồng này.
- d) Chịu trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, kết quả kiểm toán của Dự án cho Bên B khi có yêu cầu của Bên B hoặc ngay sau khi đã thực hiện xong báo cáo tài chính, kiểm toán này. Định kỳ hai tháng, Bên A phải thông báo bằng văn bản cho Bên B về tình hình, tiến độ triển khai Dự án để Bên B nắm bắt kịp thời và có kế hoạch phù hợp với việc góp vốn, các công tác đầu tư có liên quan khác của mình tại Dự án.
- e) Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến Dự án để đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư, xây dựng và kinh doanh đảm bảo hiệu quả kinh doanh của Dự án. Trong trường hợp Dự án không được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận hoặc vì lý do khách quan nào khác mà Dự án không được triển khai, Bên B phải hoàn trả toàn bộ số vốn góp của Bên A cho Bên A.
- f) Được phân chia kết quả kinh doanh theo quy định của Hợp đồng này.
- g) Hỗ trợ, thực hiện các thủ tục có liên quan khi Bên B hưởng kết quả hợp tác đầu tư phù hợp theo quy định pháp luật. Vi phạm nghĩa vụ này là vi phạm cơ bản.
- h) Có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo Hợp đồng này và quy định của pháp luật.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

- a) Đóng góp đầy đủ phần vốn đã cam kết theo đúng tiến độ theo quy định tại Hợp đồng này và quyết định, thỏa thuận giữa các Bên. Vi phạm nghĩa vụ này là vi phạm cơ bản.
- b) Yêu cầu Bên A cung cấp bằng văn bản cho mình về tình hình triển khai Dự án; yêu cầu Bên A cung cấp hồ sơ, văn bản về hạch toán chi phí, kết quả kinh doanh, hồ sơ tài chính (báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh,...) của Dự án.
- c) Có quyền đưa ra ý kiến, quyết định đồng ý hoặc không đồng ý trong toàn bộ các vấn đề có liên quan đến Dự án trong suốt quá trình triển khai đầu tư Dự án cho đến khi kết thúc đầu tư Dự án như việc phê duyệt Dự án đầu tư, thành lập Ban Quản lý Dự án, phương án kinh doanh sản phẩm,...
- d) Được quyền cử người tham gia Ban Quản lý dự án theo quy định của Hợp đồng này.
- e) Được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp đầu tư của mình tại Hợp đồng này cho Bên còn lại hoặc Bên thứ ba.
- f) Được phân chia kết quả kinh doanh theo quy định của Hợp đồng này.
- g) Thực hiện các nghĩa vụ thuế thuộc phần trách nhiệm của mình theo luật định.
- h) Có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo Hợp đồng này và quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9. XỬ LÝ VI PHẠM HỢP ĐỒNG

9.1. Xử lý vi phạm về góp vốn:

- Trường hợp một trong các Bên chậm góp vốn thì Bên chậm góp vốn sẽ chịu lãi chậm thanh toán là 0,05%/số tiền chậm góp/ngày chậm góp vốn; tiền phạt được bên vi phạm thanh toán cho Bên còn lại. Thời hạn chậm góp vốn không quá 60 ngày kể từ ngày đến hạn góp vốn.
- Nếu một Bên chậm góp vốn quá 60 ngày kể từ ngày đến hạn phải góp vốn thì ngoài trách nhiệm chịu lãi chậm thanh toán như nêu trên, Bên chậm góp vốn bị mất quyền hợp tác đầu tư Dự án theo thỏa thuận tại Hợp đồng này, khi đó phần vốn của bên vi phạm tiến độ góp vốn được xử lý như sau:

Phải chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho các Bên còn lại hoặc Bên thứ ba do các Bên còn lại chỉ định mà không cần có sự đồng ý của Bên vi phạm với giá chuyển nhượng bằng giá trị mà bên vi phạm đã góp. Bằng Hợp đồng này, các Bên đồng ý và xác nhận rằng Bên vi phạm về tiến độ góp vốn mặc nhiên ủy quyền và đồng ý cho Bên bị vi phạm xử lý toàn bộ phần vốn góp của mình theo thỏa thuận này trong trường hợp có vi phạm về tiến độ góp vốn quá 60 ngày kể từ ngày đến hạn góp vốn.

- Ngoài ra Bên chậm góp vốn còn phải bồi thường thiệt hại cho các Bên còn lại, những khoản thiệt hại mà các Bên này phải gánh chịu do việc chậm góp vốn của Bên chậm góp vốn gây ra.

9.2. Xử lý vi phạm Hợp đồng trong các trường hợp khác (không phải là vi phạm về góp vốn):

- Trường hợp một Bên vi phạm nghĩa vụ cơ bản của Hợp đồng thì:
 - + Bên vi phạm bị phạt vi phạm với mức phạt vi phạm bằng 8% tổng vốn đầu tư của Dự án được các bên tạm tính tại Điều 2 của Hợp đồng này; và
 - + Phải bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh do hành vi vi phạm gây ra;
 - + Bên bị vi phạm được quyền lựa chọn áp dụng một hoặc nhiều các chế tài xử lý vi phạm đối với Bên vi phạm theo quy định của Luật Thương mại. Ngoài ra, khi Bên A vi phạm Hợp đồng thì các Bên còn lại có quyền nhưng không bắt buộc đơn phương chấm dứt Hợp đồng (đình chỉ thực hiện Hợp đồng) mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm, nghĩa vụ nào đối với Bên vi phạm.
- Trường hợp vi phạm nghĩa vụ khác của Hợp đồng (không phải là vi phạm cơ bản) thì:
 - + Bên vi phạm bị phạt vi phạm với mức phạt vi phạm bằng 4% tổng vốn đầu tư của Dự án được các Bên tạm tính tại Điều 2 của Hợp đồng này; và
 - + Phải bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh do hành vi vi phạm gây ra;
 - + Bên bị vi phạm được quyền lựa chọn áp dụng một hoặc nhiều các chế tài xử lý vi phạm đối với Bên vi phạm theo quy định của Luật Thương mại. Ngoài ra, khi Bên A vi phạm Hợp đồng thì các Bên còn lại có quyền nhưng không bắt buộc đơn phương chấm dứt Hợp đồng (đình chỉ thực hiện Hợp đồng) mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm, nghĩa vụ nào đối với Bên vi phạm.

ĐIỀU 10. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

- 10.1.** Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp và khả năng cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn các sự kiện như: thiên tai, khủng bố, chiến tranh, dịch bệnh,...
- 10.2.** Bên gặp phải sự kiện Bất khả kháng dẫn đến vi phạm Hợp đồng thì được miễn trách nhiệm do vi phạm Hợp đồng và không phải chịu các chế tài do vi phạm bởi gặp phải sự kiện Bất khả kháng. Trong suốt thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng, việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của các Bên được hoãn lại.
- 10.3.** Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, các Bên cam kết thông báo cho nhau sớm nhất để hạn chế tối đa thiệt hại cho các Bên.
- 10.4.** Các Bên có nghĩa vụ nỗ lực khắc phục hậu quả của sự kiện bất khả kháng. Nếu sự kiện bất khả kháng dẫn đến phải chấm dứt Hợp đồng thì sẽ bàn bạc, quyết định việc chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn.

ĐIỀU 11. THÔNG BÁO

- 11.1.** Bất kỳ thông báo, đồng ý, chấp thuận, hoặc liên hệ, trao đổi thông tin, khiếu nại giữa các Bên về các nội dung, vấn đề liên quan đến Hợp đồng này ("**Thông Báo**") phải thể hiện bằng văn bản và có hiệu lực khi được chuyển bằng bất kỳ phương tiện nào, bao gồm chuyển trực tiếp, gửi qua bưu điện, fax hoặc email hoặc các phương tiện truyền tin khác đến một trong các địa chỉ nhận tin của các Bên như sau:
 - a) Trường hợp gửi Thông Báo cho Bên A:

- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Fax:
- Email:
- Nhân sự liên hệ:
- Tài khoản zalo/ viber:

b) Trường hợp gửi Thông Báo cho Bên B:

- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Fax:
- Email:
- Nhân sự liên hệ:
- Tài khoản zalo/ viber:

11.2. Thông báo cũng có thể được gửi trực tiếp, bằng dịch vụ chuyển phát hoặc bằng e-mail, các phương tiện trực tuyến với điều kiện là phải có xác nhận bằng văn bản hoặc bằng chứng rõ ràng về việc gửi. Các thông báo được gửi trực tiếp, hoặc được gửi bằng bất kỳ phương tiện nào khác được phép sẽ được xem là đã nhận được vào thời điểm gửi.

11.3. Một Bên có thể thay đổi địa chỉ nhận các Thông Báo của mình bằng cách gửi Thông Báo cho Bên kia về việc thay đổi địa chỉ nhận thông báo theo phương thức được quy định tại Hợp đồng này.

ĐIỀU 12. BẢO MẬT

12.1. Các Bên của Hợp đồng này đồng ý giữ bí mật tuyệt đối đối với các nội dung Hợp đồng, các thông tin về tình hình kinh doanh của mỗi Bên, ngoại trừ việc tiết lộ thông tin bắt buộc theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc/và theo thỏa thuận của các Bên.

12.2. Những nghĩa vụ được quy định trong Điều này sẽ tiếp tục có hiệu lực thực hiện đối với các Bên sau khi Hợp đồng này chấm dứt; kể cả khi bất cứ Bên nào không còn là một Bên trong Hợp đồng hay trong Dự án vì bất kỳ lý do nào, Bên đó vẫn bị ràng buộc bởi nghĩa vụ quy định tại Điều này.

12.3. Các Bên cũng đảm bảo rằng sẽ áp dụng các biện pháp phòng ngừa hợp lý, bao gồm việc ký kết các thỏa thuận về bảo mật đối với thành viên và nhân viên của mình để đảm bảo rằng những người này sẽ không sử dụng các thông tin bí mật vì lợi ích riêng của mình và sẽ không tiết lộ thông tin không được phép cho bên thứ ba bất kỳ.

ĐIỀU 13. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

13.1. Hợp đồng này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.

13.2. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào xảy ra liên quan đến Hợp đồng này, các Bên sẽ nỗ lực giải quyết thông qua thương lượng hoặc hòa giải trên tinh thần hợp tác. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này sẽ được giải quyết tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Miền Trung (MCAC) theo Quy tắc Tổ tụng trọng tài của

Trung tâm Trọng tài này. Địa điểm trọng tài, ngôn ngữ trọng tài, luật áp dụng, phí trọng tài và các chi phí pháp lý trong vụ tranh chấp do Hội đồng trọng tài quyết định.

ĐIỀU 14. CHỐNG TRỰC LỢI

- 14.1.** Trục lợi là hành vi lợi dụng chức vụ, chức danh quản lý, vị trí công tác, lợi dụng thẩm quyền được giao, lợi dụng hoàn cảnh, cơ hội để đem lại lợi ích cho cá nhân/nhóm cá nhân trong quá trình chào giá, đàm phán, ký kết, thực hiện Hợp đồng này.
- 14.2.** Hai Bên cam kết mỗi bên không chi/nhận hoa hồng; không chi/nhận chiết khấu, tiền chênh lệch giá; không bao che, hỗ trợ, thúc đẩy các hành vi trục lợi của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào; không thực hiện bất kỳ hành vi tương tự dưới bất kỳ hình thức nào trước, trong và sau quá trình thực hiện Hợp đồng.
- 14.3.** Nếu Bên A phát hiện hành vi trục lợi như trên thì Bên A có nghĩa vụ thông báo ngay cho Bên B và phối hợp với Bên B để xử lý. Trường hợp không có thông báo từ Bên A mà Bên B phát hiện có các hành vi trên thì ngay lập tức, Bên B có quyền chấm dứt hợp tác, chấm dứt Hợp đồng đang có hiệu lực với Bên A mà không phải chịu bất kỳ chế tài nào; Bên A phải có nghĩa vụ bồi thường đối với những thiệt hại mà Bên B phải chịu từ việc chấm dứt hợp đồng trên. Ngoài ra, Bên A còn phải chịu phạt 8% tổng giá trị Hợp đồng này.

ĐIỀU 15. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

- 15.1.** Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 15.2.** Bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào đối với các điều khoản của Hợp đồng này chỉ có hiệu lực khi được thực hiện bằng văn bản và được Bên A và Bên B cùng ký xác nhận.
- 15.3.** Các Bên cam kết đã thực hiện các thủ tục nội bộ và đại diện hợp pháp của các Bên tham gia ký kết Hợp đồng này là hoàn toàn có đủ thẩm quyền.
- 15.4.** Hợp đồng này hình thành toàn bộ thỏa thuận giữa Bên B và Bên A, và thay thế tất cả các đàm phán, tuyên bố hoặc thỏa thuận trước đây giữa các Bên, bằng hình thức trao đổi miệng hoặc bằng văn bản, liên quan đến nội dung của Hợp đồng.
- 15.5.** Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản gốc bằng tiếng Việt, mỗi Bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Đại diện hợp pháp của các Bên đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và hoàn toàn tự nguyện ký kết Hợp Đồng này.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

MẪU 7. HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH

GIỚI THIỆU VÀ LƯU Ý:

1. Hợp đồng liên doanh là sự thỏa thuận giữa các bên cùng góp vốn trong việc thành lập pháp nhân mới (công ty) trong hoạt động đầu tư kinh doanh.
2. Hợp đồng liên doanh thường được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Tuy vậy, hợp đồng liên doanh cũng có thể được ký kết giữa các nhà đầu tư trong nước. Các cổ đông sáng lập, thành viên của công ty trước khi thành lập công ty cũng có thể dựa vào mẫu Hợp đồng liên doanh đính kèm này để soạn thảo “Thỏa thuận cổ đông”, “Thỏa thuận giữa các thành viên công ty”.
3. Cần đảm bảo sự nhất quán giữa các điều khoản trong Hợp đồng liên doanh và Điều lệ công ty để tránh tranh chấp.
4. Mẫu Hợp đồng liên doanh kèm theo áp dụng trong trường hợp các nhà đầu tư thỏa thuận sẽ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn.
5. Ký hiệu [•] trong Mẫu hợp đồng kèm theo cần được bổ sung thông tin cụ thể theo thỏa thuận giữa các bên trong từng giao dịch.
6. Mẫu Hợp đồng kèm theo chỉ có giá trị tham khảo; không phải là ý kiến tư vấn pháp lý, quan điểm của cá nhân, tổ chức nào. Trong từng giao dịch cụ thể, các bên cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với thỏa thuận của các bên và quy định của pháp luật tại từng thời điểm.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH
Số: [•]

Hợp Đồng Liên Doanh này (sau đây gọi là “**Hợp đồng**”) được lập và ký ngày [•] giữa các Bên:

BÊN A:

CÔNG TY [•]

Mã số thuế : [•]
Địa chỉ trụ sở chính : [•]
Đại diện bởi : [•]
Chức danh : [•] – Người đại diện theo pháp luật

[Trường hợp người đại diện không phải là người đại diện theo pháp luật thì cần bổ sung thông tin người được ủy quyền, văn bản ủy quyền.]

VÀ

BÊN B:

CÔNG TY [•]

Mã số thuế : [•]
Địa chỉ trụ sở chính : [•]
Đại diện bởi : [•]
Chức danh : [•] – Người đại diện theo pháp luật

[Trường hợp một bên là cá nhân thì thay thế thông tin công ty nêu trên bằng các thông tin sau:]

ÔNG / BÀ : [•]

Ngày sinh : [•]

CCCD / CMND : [•]

Ngày cấp : [•]

Địa chỉ: : [•]

Điện thoại, email : [•]

Mỗi bên sau đây gọi riêng là “**Bên**”, gọi chung là “**các Bên**”.

XÉT RÀNG:

- [Giới thiệu tổng quan về bối cảnh giao dịch, năng lực và mục đích giao dịch của Bên A];
- [Giới thiệu tổng quan về bối cảnh giao dịch, năng lực và mục đích giao dịch của Bên B];

DO VẬY, các Bên đồng ý ký kết Hợp Đồng Liên Doanh này theo các điều khoản và điều kiện sau:

ĐIỀU 1. THỎA THUẬN THÀNH LẬP CÔNG TY

Các Bên thỏa thuận cùng hợp tác, liên doanh thành lập công ty như sau:

1.1. Tên đầy đủ của Công ty sẽ là:

- Tên tiếng Việt: [•]
- Tên tiếng Anh: [•]

1.2. Trụ sở chính của Công ty sẽ được đặt tại: số [•], Việt Nam.

1.3. Công ty có thể thành lập các Chi nhánh và/hoặc các Văn phòng đại diện tại các tỉnh/thành phố khác của Việt Nam theo quyết định của Hội đồng thành viên, tùy theo hoạt động kinh doanh của Công ty và sự phê chuẩn của các cơ quan có thẩm quyền liên quan tại Việt Nam.

ĐIỀU 2. TƯ CÁCH PHÁP NHÂN CỦA CÔNG TY

2.1. Công ty là một Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, có tư cách pháp nhân theo luật pháp Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động của mình, Công ty sẽ tuân thủ luật pháp Việt Nam, các điều khoản của Hợp đồng, Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có). Tất cả các hoạt động của Công ty và quyền lợi tương ứng của các Bên sẽ được luật pháp Việt Nam điều chỉnh.

2.2. Các Bên sẽ không phải chịu trách nhiệm gì về bất cứ khoản nợ hoặc nghĩa vụ nào của Công ty ngoại trừ:

- a) Chỉ trong phạm vi phần vốn góp tương ứng của mình vào vốn điều lệ của Công ty và sẽ không phải chịu trách nhiệm dù riêng rẽ hoặc liên đới vượt quá phần vốn đó đối với Công ty hoặc bất kỳ một Bên thứ ba nào;
- b) Bất kỳ khoản nợ hoặc nghĩa vụ nào khác do các bên phải gánh chịu theo Hợp đồng này.

2.3. Ngoài các khoản nợ và/hoặc nghĩa vụ phải gánh chịu theo Hợp đồng này, Công ty sẽ không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản nợ và/hoặc nghĩa vụ nào khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của các Bên trước hoặc sau khi thành lập Công ty.

2.4. Công ty sẽ có Điều lệ riêng để có thể tiến hành các hoạt động của mình một cách hợp pháp. Công ty và mỗi bên sẽ tuân theo Hợp đồng này và Điều lệ. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa Hợp đồng này và Điều lệ, thì các điều khoản của Hợp đồng này sẽ có hiệu lực và các Bên sẽ sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với Hợp đồng này.

- 2.5. Các Bên và Công ty sẽ căn cứ vào các luật hiện hành của Việt Nam liên quan đến đầu tư nước ngoài, quản lý ngoại hối và những vấn đề khác. Các Bên chấp thuận và đồng ý rằng tất cả các luật và các quy định hiện hành của Việt Nam áp dụng cho Công ty sẽ được tuân theo đầy đủ.

ĐIỀU 3. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY

- 3.1. Công ty được thành lập với mục tiêu: *[Nêu rõ mục tiêu, lĩnh vực, ngành nghề]*
- 3.2. Công ty sẽ thực hiện tất cả những công việc hợp pháp có liên quan đến các mục tiêu của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn bởi những công việc sau đây:
- 3.2.1 Thuê, lập kế hoạch, thiết kế và cải tạo các địa điểm thuê phù hợp với các mục đích và hoạt động của Công ty như được nêu tại điều 3.1 trên đây;
 - 3.2.2 Lập kế hoạch mua sắm, lắp đặt trang thiết bị và các phương tiện cần thiết khác cho Công ty;
 - 3.2.3 Tuyển dụng, đào tạo, trả lương, kỷ luật, sa thải các cán bộ, nhà quản lý và nhân viên;
 - 3.2.4 Nhập khẩu những trang thiết bị và nguyên vật liệu cần thiết cho hoạt động của Công ty;
 - 3.2.5 Nhận các khoản thanh toán cho các dịch vụ của mình bằng ngoại tệ phù hợp với luật pháp Việt Nam;
 - 3.2.6 Cung cấp bảo lãnh cho các khoản vay bằng tài sản của Công ty;
 - 3.2.7 Tiến hành các hoạt động khác liên quan đến việc quản lý có hiệu quả đối với Công ty phù hợp với pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 4. NGÀY CÓ HIỆU LỰC VÀ THỜI HẠN

- 4.1. Hợp đồng này sẽ có hiệu lực vào ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- 4.2. Hợp đồng sẽ có hiệu lực đến khi kết thúc thời hạn trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc cho đến khi bị chấm dứt trước thời hạn bởi các Bên và phù hợp với những điều khoản đã nêu ở đây.
- 4.3. Tất cả các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này, Điều lệ sẽ được áp dụng trong suốt thời hạn hoặc thời hạn được gia hạn.

ĐIỀU 5. VỐN ĐIỀU LỆ VÀ TIỀN ĐỘ GÓP VỐN ĐIỀU LỆ

- 5.1. Vốn điều lệ của Công ty là [•] đồng (*Bằng chữ: [•]*), sẽ được các Bên đóng góp như sau:
- a) Bên A sẽ góp [•] đồng (*Bằng chữ: [•]*), tương đương với [•]% vốn điều lệ của Công ty, bằng tiền mặt;
 - b) Bên B sẽ góp [•] đồng (*Bằng chữ: [•]*), tương đương với [•]% vốn điều lệ của Công ty, bằng tiền mặt;

- 5.2. Các Bên đồng ý rằng, mỗi bên sẽ hoàn thành việc góp vốn trên đây trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- 5.3. Các Bên theo đây thống nhất rằng các khoản tiền, chi phí, phí tổn phát sinh mà mỗi Bên phải gánh chịu trong quá trình thực hiện các thủ tục thành lập Công ty và các thủ tục cần thiết khác vì lợi ích chung của các Bên và vì mục tiêu để Công ty được phép hoạt động sẽ được tính là số tiền góp vốn ứng trước cho Phần Vốn Góp của Bên đó, với điều kiện là Bên gánh chịu khoản tiền, chi phí, phí tổn phát sinh như trên phải cung cấp các giấy tờ, tài liệu, chứng cứ chứng minh các khoản tiền, chi phí, phí tổn đã chi trả trên thực tế cho Công ty.

ĐIỀU 6. TĂNG VÀ GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ

- 6.1. Bất cứ khoản tăng vốn điều lệ nào của Công ty phải được thông qua bằng biểu quyết nhất trí của các thành viên Hội đồng thành viên hoặc người được ủy quyền có mặt tại cuộc họp được triệu tập tập họp lệ.
- 6.2. Trong trường hợp tăng vốn điều lệ của Công ty, mỗi Bên sẽ có quyền được ưu tiên góp phần vốn tăng theo tỉ lệ phần góp vốn của mình trong Công ty.
- 6.3. Trong trường hợp bất kỳ Bên nào không góp được phần vốn góp của mình trong thời gian quy định thì Công ty sẽ đề nghị các Bên còn lại góp vốn.
- 6.4. Vốn điều lệ của Công ty không được giảm trong suốt thời hạn hoạt động, trừ khi được luật pháp Việt Nam cho phép.

ĐIỀU 7. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

- 7.1. Cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty là Hội đồng thành viên. Hội đồng thành viên sẽ chỉ đạo toàn bộ các công việc quản lý kinh doanh của Công ty. Hội đồng thành viên sẽ đưa ra các quyết định tại các cuộc họp của mình.
- 7.2. Hội đồng thành viên sẽ bao gồm 2 (hai) thành viên, trong đó Bên A chỉ định 1 (một) thành viên, Bên B chỉ định 1 (một) thành viên.
- 7.3. Chức danh Chủ tịch Hội đồng Thành viên sẽ được lựa chọn trong số các thành viên của Hội đồng thành viên;
- 7.4. Mỗi Bên có quyền thay đại diện của mình trong Hội đồng thành viên vào bất cứ thời điểm nào với điều kiện là Bên đó phải thông báo cho các Bên còn lại ít nhất 30 (ba mươi) ngày. Việc thay thế này trong mọi trường hợp sẽ không được gây ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
- 7.5. Hội đồng thành viên sẽ thực hiện các chức năng của mình phù hợp với Hợp đồng này, Điều lệ và luật pháp Việt Nam. Các quyền và nghĩa vụ sẽ được quy định trong Điều lệ.

ĐIỀU 8. BAN GIÁM ĐỐC

- 8.1. Ban giám đốc của Công ty sẽ có trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày. Ban giám đốc sẽ bao gồm một Tổng giám đốc do Bên A chỉ định, một Phó Tổng giám đốc do Bên B chỉ định; một kế toán trưởng do Bên [●] chỉ định.
- 8.2. Thành viên Ban giám đốc nêu tại khoản 1 Điều này sẽ do Hội đồng thành viên bổ nhiệm. Các Bên đảm bảo các thành viên do mình chỉ định sẽ được Hội đồng thành viên bỏ phiếu tán thành và chấp thuận những người được đề cử vào các chức danh quản lý trên.

- 8.3. Mỗi chức danh quản lý, trừ khi người đó chết, về hưu, từ chức hoặc bị bãi miễn sớm, sẽ giữ một nhiệm kỳ là 05 (năm) năm. Mỗi chức danh quản lý có thể được Hội đồng thành viên tái bổ nhiệm cho nhiệm kỳ tiếp theo hoặc bãi miễn khỏi chức danh quản lý.

ĐIỀU 9. KẾ TOÁN VÀ THỐNG KÊ, NĂM TÀI CHÍNH

- 9.1. Tất cả các bản ghi kế toán và thống kê sẽ được lưu giữ phù hợp với Hệ thống kế toán Việt Nam, theo quy định của pháp luật Việt Nam và chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- 9.2. Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong sổ sách kế toán sẽ là tiền đồng Việt Nam.
- 9.3. Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định của Công ty sẽ tuân theo Quy định về khấu hao tài sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
- 9.4. Năm tài chính của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 của mỗi năm dương lịch và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 của năm đó. Tuy nhiên, năm tài chính đầu tiên sẽ bắt đầu từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm đó.

ĐIỀU 10. NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VÀ PHÂN CHIA LÃI, LỖ

- 10.1. Công ty và các Bên phải thực hiện các nghĩa vụ về tài chính theo quy định của pháp luật.
- 10.2. Sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác, Công ty sẽ được quyền trích lợi nhuận còn lại để lập quỹ dự phòng, quỹ phúc lợi và các quỹ khác.
- 10.3. Trong trường hợp Công ty chuyển lỗ từ năm trước sang thì lợi nhuận của năm hiện tại sẽ được dùng trước hết vào việc bù lỗ, trừ khi được Hội đồng thành viên quyết định khác. Tuy nhiên, thời hạn chuyển lỗ này sẽ không được vượt quá 05 (năm) năm.
- 10.4. Lợi nhuận thuần của Công ty được chia cho các Bên theo tỉ lệ tương ứng phần góp vốn của mỗi Bên theo quyết định của Hội đồng thành viên.

ĐIỀU 11. ĐIỀU KIỆN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này sẽ chấm dứt ngay sau khi gửi văn bản thông báo nếu một trong các sự kiện sau đây xảy ra:

- 11.1. Do bất kỳ bên nào vi phạm nghĩa vụ Hợp đồng mà không thể khắc phục trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu khắc phục sự vi phạm đó và phải bồi thường thiệt hại đã gây ra.
- 11.2. Do giải thể, phá sản Công ty.
- 11.3. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 12. THÔNG BÁO

- 12.1. Bất kỳ thông báo, đồng ý, chấp thuận, hoặc liên hệ, trao đổi thông tin, khiếu nại giữa các Bên về các nội dung, vấn đề liên quan đến Hợp đồng này ("**Thông Báo**") phải thể hiện bằng văn bản và có hiệu lực khi được chuyển bằng bất kỳ phương tiện nào, bao gồm chuyển trực tiếp, gửi qua bưu điện, fax hoặc email hoặc các phương tiện truyền tin khác đến một trong các địa chỉ nhận tin của các bên như sau:

a) Trường hợp gửi Thông Báo cho Bên A:

- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Fax:
- Email:
- Nhân sự liên hệ:
- Tài khoản zalo/ viber:

b) Trường hợp gửi Thông Báo cho Bên B:

- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Fax:
- Email:
- Nhân sự liên hệ:
- Tài khoản zalo/ viber:

12.2. Thông báo cũng có thể được gửi trực tiếp, bằng dịch vụ chuyển phát hoặc bằng e-mail, các phương tiện trực tuyến với điều kiện là phải có xác nhận bằng văn bản hoặc bằng chứng rõ ràng về việc gửi. Các thông báo được gửi trực tiếp, hoặc được gửi bằng bất kỳ phương tiện nào khác được phép sẽ được xem là đã nhận được vào thời điểm gửi.

12.3. Một Bên có thể thay đổi địa chỉ nhận các Thông Báo của mình bằng cách gửi Thông Báo cho Bên kia về việc thay đổi địa chỉ nhận thông báo theo phương thức được quy định tại Hợp đồng này.

ĐIỀU 13. BẢO MẬT

13.1. Các Bên của Hợp đồng này đồng ý giữ bí mật tuyệt đối đối với các nội dung Hợp đồng, các thông tin về tình hình kinh doanh của mỗi Bên, ngoại trừ việc tiết lộ thông tin bắt buộc theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc/và theo thỏa thuận của các Bên.

13.2. Những nghĩa vụ được quy định trong Điều này sẽ tiếp tục có hiệu lực thực hiện đối với các Bên sau khi Hợp đồng này chấm dứt; kể cả khi bất cứ Bên nào không còn là một Bên trong Hợp đồng hay trong Dự án vì bất kỳ lý do nào, Bên đó vẫn bị ràng buộc bởi nghĩa vụ quy định tại Điều này.

13.3. Các Bên cũng đảm bảo rằng sẽ áp dụng các biện pháp phòng ngừa hợp lý, bao gồm việc ký kết các thỏa thuận về bảo mật đối với thành viên và nhân viên của mình để đảm bảo rằng những người này sẽ không sử dụng các thông tin bí mật vì lợi ích riêng của mình và sẽ không tiết lộ thông tin không được phép cho bên thứ ba bất kỳ.

ĐIỀU 14. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

14.1. Hợp đồng này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.

14.2. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào xảy ra liên quan đến Hợp đồng này, các Bên sẽ nỗ lực giải quyết thông qua thương lượng hoặc hòa giải trên tinh thần hợp tác. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp Đồng này sẽ được giải quyết bằng trọng

tài tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Miền Trung (MCAC) theo Quy tắc Tổ tụng trọng tài của Trung tâm Trọng tài này. Địa điểm trọng tài, ngôn ngữ trọng tài, luật áp dụng, phí trọng tài và các chi phí pháp lý trong vụ tranh chấp do Hội đồng trọng tài quyết định.

ĐIỀU 15. CHỐNG TRỰC LỢI

- 15.1.** Trục lợi là hành vi lợi dụng chức vụ, chức danh quản lý, vị trí công tác, lợi dụng thẩm quyền được giao, lợi dụng hoàn cảnh, cơ hội để đem lại lợi ích cho cá nhân/nhóm cá nhân trong quá trình chào giá, đàm phán, ký kết, thực hiện Hợp đồng này.
- 15.2.** Hai Bên cam kết mỗi bên không chi/nhận hoa hồng; không chi/nhận chiết khấu, tiền chênh lệch giá; không bao che, hỗ trợ, thúc đẩy các hành vi trục lợi của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào; không thực hiện bất kỳ hành vi tương tự dưới bất kỳ hình thức nào trước, trong và sau quá trình thực hiện Hợp đồng.
- 15.3.** Nếu Bên A phát hiện hành vi trục lợi như trên thì Bên A có nghĩa vụ thông báo ngay cho Bên B và phối hợp với Bên B để xử lý. Trường hợp không có thông báo từ Bên A mà Bên B phát hiện có các hành vi trên thì ngay lập tức, Bên B có quyền chấm dứt hợp tác, chấm dứt Hợp đồng đang có hiệu lực với Bên A mà không phải chịu bất kỳ chế tài nào; Bên A phải có nghĩa vụ bồi thường đối với những thiệt hại mà Bên B phải chịu từ việc chấm dứt Hợp đồng trên. Ngoài ra, Bên A còn phải chịu phạt 8% tổng giá trị Hợp đồng này.

ĐIỀU 16. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

- 16.1.** Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 16.2.** Bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào đối với các điều khoản của Hợp đồng này chỉ có hiệu lực khi được thực hiện bằng văn bản và được Bên A và Bên B cùng ký xác nhận.
- 16.3.** Các Bên cam kết đã thực hiện các thủ tục nội bộ và đại diện hợp pháp của các Bên tham gia ký kết Hợp đồng này là hoàn toàn có đủ thẩm quyền.
- 16.4.** Hợp đồng này hình thành toàn bộ thỏa thuận giữa Bên B và Bên A, và thay thế tất cả các đàm phán, tuyên bố hoặc thỏa thuận trước đây giữa các Bên, bằng hình thức trao đổi miệng hoặc bằng văn bản, liên quan đến nội dung của Hợp đồng.
- 16.5.** Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản gốc bằng tiếng Việt, mỗi Bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Đại diện hợp pháp của các Bên đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và hoàn toàn tự nguyện ký kết Hợp đồng này.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

MẪU 8. HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

GIỚI THIỆU VÀ LƯU Ý:

1. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần được dùng trong trường hợp tổ chức, cá nhân (bên chuyển nhượng) đang sở hữu cổ phần tại một công ty cổ phần chuyển quyền sở hữu một phần hoặc toàn bộ số cổ phần đó cho cá nhân, tổ chức khác (bên nhận chuyển nhượng) và nhận thanh toán từ bên nhận chuyển nhượng.
2. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần được xác lập trong trường hợp chuyển nhượng cổ phần không thông qua thị trường chứng khoán.
3. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần chịu sự điều chỉnh chung của Bộ luật Dân sự năm 2015 về hợp đồng, giao dịch dân sự; chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán đồng thời chịu sự điều chỉnh theo quy định của Điều lệ công ty.
4. Ký hiệu [•] trong Mẫu hợp đồng kèm theo cần được bổ sung thông tin cụ thể theo thỏa thuận giữa các bên trong từng giao dịch.
5. Mẫu Hợp đồng kèm theo chỉ có giá trị tham khảo; không phải là ý kiến tư vấn pháp lý, quan điểm của cá nhân, tổ chức nào. Trong từng giao dịch cụ thể, các bên cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với thỏa thuận của các bên và quy định của pháp luật tại từng thời điểm.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN
Số: [●]

Hợp Đồng Chuyển Nhượng Cổ Phần này (sau đây gọi là “**Hợp đồng**”) được lập và ký ngày [●] giữa các Bên:

BÊN A (BÊN CHUYỂN NHƯỢNG):

ÔNG / BÀ : [●]

Ngày sinh : [●]

CCCD / CMND : [●]

Ngày cấp : [●]

Địa chỉ: : [●]

VÀ

BÊN B (BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG):

ÔNG / BÀ : [●]

Ngày sinh : [●]

CCCD / CMND : [●]

Ngày cấp : [●]

Địa chỉ: : [●]

ÔNG / BÀ : [●]

Mỗi bên sau đây gọi riêng là “**Bên**”, gọi chung là “**các Bên**”.

XÉT RÀNG:

- CÔNG TY CỔ PHẦN [●] (“Công ty”)** là một công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số [●] do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư [●] cấp lần đầu ngày [●], đăng ký thay đổi lần thứ [●] ngày [●], và có vốn điều lệ là [●] (Bằng chữ: [●]), được chia thành [●] cổ phần, mệnh giá cổ phần là [●]đ;
- Bên Chuyển Nhượng hiện đang sở hữu [●] cổ phần phổ thông có giá trị là: [●] đồng (Bằng chữ: [●]), chiếm [●] % vốn điều lệ của Công ty;
- Bên Chuyển Nhượng đồng ý chuyển nhượng và Bên Nhận Chuyển Nhượng đồng ý nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần phổ thông của Bên Chuyển Nhượng tại Công ty,

cụ thể: chuyển nhượng [●] cổ phần phổ thông có giá trị [●] đồng (Bằng chữ: [●]), chiếm [●]% vốn điều lệ của Công ty.

DO VẬY, các Bên đồng ý ký kết Hợp Đồng Chuyển Nhượng Cổ Phần này theo các điều khoản và điều kiện sau:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

- 1.1. Bên A đồng ý chuyển nhượng cho Bên B và Bên B đồng ý nhận chuyển nhượng từ Bên A số lượng [●] cổ phần phổ thông tại Công ty cổ phần [●] (mã số doanh nghiệp: [●]), tương ứng với [●] đồng (Bằng chữ: [●]), chiếm [●] % vốn điều lệ của Công ty.
- 1.2. Số cổ phần được chuyển nhượng của Bên A quy định tại khoản 1.1 là số cổ phần Bên A đã góp và thanh toán đủ vào Công ty, đã được ghi nhận trong Sổ Đăng ký cổ đông của Công ty.

ĐIỀU 2. GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

- 2.1. Giá chuyển nhượng số cổ phần của Bên A quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này được hai Bên cùng thống nhất là: [●] đồng (Bằng chữ: [●]).
- 2.2. Phương thức thanh toán: Toàn bộ giá trị chuyển nhượng quy định tại Điều này sẽ được thanh toán bằng chuyển khoản vào tài khoản do Bên A chỉ định có thông tin như sau:

Chủ tài khoản : [●]

Số tài khoản : [●]

Ngân hàng : [●]

ĐIỀU 3. XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU CỔ PHẦN ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG

- 3.1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày Bên B hoàn tất nghĩa vụ thanh toán khoản tiền quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này, Bên A chịu toàn bộ trách nhiệm thực hiện và hoàn thành thủ tục cần thiết ghi nhận thông tin cổ đông của Bên B vào Sổ đăng ký cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty.
- 3.2. Cổ phiếu hoặc Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương ghi nhận số Cổ phần được chuyển nhượng của Bên A đã được cấp trước đây sẽ không có giá trị kể từ ngày Bên B hoàn tất nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo quy định tại Hợp đồng này.
- 3.3. Cổ phiếu hoặc Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương ghi nhận số Cổ phần được chuyển nhượng sẽ được cấp mới hoặc sửa đổi cho Bên B và có giá trị kể từ ngày Bên B hoàn tất nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo quy định tại Hợp đồng này.

ĐIỀU 4. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

- 4.1. Chuyển nhượng số cổ phần theo quy định tại Điều 1, Điều 2 của Hợp đồng này và các quyền, lợi ích phát sinh và/hoặc kèm theo Cổ phần được chuyển nhượng cho Bên B. Đồng thời Bên A không được hưởng bất cứ quyền và lợi ích nào phát sinh hoặc có liên quan đến số cổ phần đã chuyển nhượng dưới bất cứ hình thức nào kể từ thời điểm Bên B xác lập quyền sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều 3 Hợp đồng này.

- 4.2. Tiến hành các bước cần thiết hoặc thích hợp để làm cho và duy trì việc chuyển nhượng toàn bộ Cổ phần được chuyển nhượng và Hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực tuyệt đối phù hợp với Điều lệ của Công ty, pháp luật Việt Nam và để bảo vệ cho quyền lợi của Bên B.
- 4.3. Cung cấp cho Bên B các tài liệu và thông tin có liên quan đến cổ phần của mình trong vốn điều lệ của Công ty và tình hình tài chính và kinh doanh của Công ty khi Bên B yêu cầu.
- 4.4. Được nhận các khoản tiền chuyển nhượng cổ phần quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này và chịu trách nhiệm kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng cổ phần theo quy định tại Hợp đồng này.
- 4.5. Tuân thủ nghiêm túc và hoàn thành đầy đủ tất cả các nghĩa vụ và trách nhiệm được quy định tại Hợp đồng chuyển nhượng này.
- 4.6. Những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo quy định của Hợp đồng này và quy định của pháp luật.

ĐIỀU 5. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

- 5.1. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản tiền quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này.
- 5.2. Nỗ lực tối đa để hỗ trợ cho Bên A trong việc thực hiện các nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên A được quy định trong Hợp đồng này.
- 5.3. Miễn trừ mọi trách nhiệm pháp lý bao gồm cả việc tham gia giải quyết đối với mọi vấn đề phát sinh từ hoặc có liên quan đến số cổ phần nhận chuyển nhượng từ Bên A với bên thứ ba kể từ thời điểm xác lập quyền sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều 1, Điều 3 của Hợp đồng này trở về trước.
- 5.4. Kế thừa và hưởng toàn bộ quyền và lợi ích phát sinh có liên quan đến cổ phần nhận chuyển nhượng từ Bên A theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật kể từ thời điểm xác lập quyền sở hữu cổ phần quy định tại Điều 1, Điều 3 của Hợp đồng này.
- 5.5. Tuân thủ nghiêm túc và hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm của mình như quy định tại Hợp đồng này và Điều lệ của Công ty.
- 5.6. Những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo quy định của Hợp đồng này và quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6. CAM KẾT VÀ BẢO ĐẢM

Bên A cam kết và bảo đảm một cách vô điều kiện và không huỷ ngang với Bên B rằng:

- 6.1. Theo các điều khoản của Hợp đồng này, Bên A sẽ chuyển nhượng và Bên B sẽ nhận Cổ phần được chuyển nhượng mà không có bất kỳ một khiếu nại nào và với tất cả các quyền lợi đính kèm hoặc phát sinh theo đó.
- 6.2. Bên A sẽ không còn bất kỳ quyền lợi hay lợi ích dưới bất kỳ hình thức nào đối với Cổ phần được chuyển nhượng sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng cho Bên B.

- 6.3. Không tồn tại bất kỳ nghĩa vụ hoặc thế chấp nào hoặc Bên A không tạo nên hoặc thỏa thuận tạo nên bất kỳ nghĩa vụ hoặc thế chấp nào đối với toàn bộ hoặc một phần của Cổ phần được chuyển nhượng.
- 6.4. Tài liệu và thông tin do Bên chuyển nhượng cung cấp theo qui định tại Hợp đồng này là đầy đủ, chính xác, đúng đắn.
- 6.5. Ngoại trừ khoản tiền phải thanh toán như quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này, việc chuyển nhượng Cổ phần được chuyển nhượng sẽ không làm phát sinh bất kỳ chi phí nào cho Bên B.

ĐIỀU 7. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

- 7.1. Hợp Đồng này chỉ bị chấm dứt khi thuộc một trong các trường hợp sau:
- a) Thông qua thỏa thuận bằng văn bản của hai Bên; hoặc
 - b) Bởi một Bên bằng cách gửi thông báo chấm dứt cho Bên còn lại nếu Bên còn lại vi phạm bất kỳ nghĩa vụ, cam kết hoặc bảo đảm nào của mình theo Hợp đồng này tại bất kỳ thời điểm nào và không khắc phục trong thời hạn mười bốn (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được thông báo yêu cầu khắc phục của Bên bị vi phạm.
- 7.2. Nếu Hợp đồng này bị chấm dứt, thì tất cả quyền và nghĩa vụ của hai Bên sẽ ngưng ngay lập tức sau khi chấm dứt, trừ khi việc chấm dứt đó không ảnh hưởng đến các quyền và nghĩa vụ tích lũy của hai Bên.

ĐIỀU 8. PHẠT VI PHẠM VÀ BỒI THƯỜNG THIẾT HẠI

- 8.1. Hai Bên cam kết thực hiện tất cả những điều khoản trong Hợp đồng. Bên nào vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Hợp đồng thì đều phải chịu phạt vi phạm với mức: [●]% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.
- 8.2. Bất kỳ bên nào vi phạm hợp đồng gây thiệt hại bao gồm vô hình và hữu hình cho Bên kia thì sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra.
- 8.3. Thời hạn thanh toán tiền phạt hợp đồng và bồi thường thiệt hại là 30 ngày, kể từ ngày Bên vi phạm nhận được văn bản thông báo về tiền phạt hợp đồng, bồi thường thiệt hại từ Bên bị vi phạm.

ĐIỀU 9. THÔNG BÁO

- 9.1. Bất kỳ thông báo, đồng ý, chấp thuận, hoặc liên hệ, trao đổi thông tin, khiếu nại giữa các bên về các nội dung, vấn đề liên quan đến Hợp đồng này ("**Thông Báo**") phải thể hiện bằng văn bản và có hiệu lực khi được chuyển bằng bất kỳ phương tiện nào, bao gồm chuyển trực tiếp, gửi qua bưu điện, fax hoặc email hoặc các phương tiện truyền tin khác đến một trong các địa chỉ nhận tin của các bên như được nêu tại phần đầu của Hợp đồng này.
- 9.2. Thông báo cũng có thể được gửi trực tiếp, bằng dịch vụ chuyển phát hoặc bằng e-mail, các phương tiện trực tuyến với điều kiện là phải có xác nhận bằng văn bản hoặc bằng chứng rõ ràng về việc gửi. Các thông báo được gửi trực tiếp, hoặc được gửi bằng bất kỳ phương tiện nào khác được phép sẽ được xem là đã nhận được vào thời điểm gửi.

- 9.3. Một Bên có thể thay đổi địa chỉ nhận các Thông Báo của mình bằng cách gửi Thông Báo cho Bên kia về việc thay đổi địa chỉ nhận thông báo theo phương thức được quy định tại Hợp Đồng này.

ĐIỀU 10. BẢO MẬT

- 10.1. Các Bên của Hợp đồng này đồng ý giữ bí mật tuyệt đối đối với các nội dung Hợp đồng, các thông tin về tình hình kinh doanh của mỗi Bên, ngoại trừ việc tiết lộ thông tin bắt buộc theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc/và theo thỏa thuận của các Bên.
- 10.2. Những nghĩa vụ được quy định trong Điều này sẽ tiếp tục có hiệu lực thực hiện đối với các Bên sau khi Hợp đồng này chấm dứt; kể cả khi bất cứ Bên nào không còn là một Bên trong Hợp đồng hay trong Dự án vì bất kỳ lý do nào, Bên đó vẫn bị ràng buộc bởi nghĩa vụ quy định tại Điều này.
- 10.3. Các Bên cũng đảm bảo rằng sẽ áp dụng các biện pháp phòng ngừa hợp lý, bao gồm việc ký kết các thỏa thuận về bảo mật đối với thành viên và nhân viên của mình để đảm bảo rằng những người này sẽ không sử dụng các thông tin bí mật vì lợi ích riêng của mình và sẽ không tiết lộ thông tin không được phép cho bên thứ ba bất kỳ.

ĐIỀU 11. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

- 11.1. Hợp đồng này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.
- 11.2. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào xảy ra liên quan đến Hợp đồng này, các Bên sẽ nỗ lực giải quyết thông qua thương lượng hoặc hòa giải trên tinh thần hợp tác. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Miền Trung (MCAC) theo Quy tắc Tổ tụng trọng tài của Trung tâm Trọng tài này. Địa điểm trọng tài, ngôn ngữ trọng tài, luật áp dụng, phí trọng tài và các chi phí pháp lý trong vụ tranh chấp do Hội đồng trọng tài quyết định.

ĐIỀU 12. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

- 12.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 12.2. Bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào đối với các điều khoản của Hợp đồng này chỉ có hiệu lực khi được thực hiện bằng văn bản và được Bên A và Bên B cùng ký xác nhận.
- 12.3. Hợp đồng này hình thành toàn bộ thỏa thuận giữa Bên A và Bên B, và thay thế tất cả các đàm phán, tuyên bố hoặc thỏa thuận trước đây giữa các Bên, bằng hình thức trao đổi miệng hoặc bằng văn bản, liên quan đến nội dung của Hợp đồng.
- 12.4. Hợp đồng này được lập thành ba (03) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 (một) bản và 01 (một) bản lưu tại Công ty.

Mỗi Bên đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và hoàn toàn tự nguyện ký kết Hợp đồng này.

BÊN A

BÊN B

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY

MẪU 9. HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP

GIỚI THIỆU VÀ LƯU Ý:

1. Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp được dùng trong trường hợp tổ chức, cá nhân (bên chuyển nhượng) đang sở hữu phần vốn góp tại một công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển quyền sở hữu một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp đó cho cá nhân, tổ chức khác (bên nhận chuyển nhượng) và nhận thanh toán từ bên nhận chuyển nhượng.
2. Thủ tục, trình tự chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn cần thực hiện các thủ tục nội bộ (chào bán cho thành viên trong công ty,...) theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
3. Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp chịu sự điều chỉnh chung của Bộ luật Dân sự năm 2015 về hợp đồng, giao dịch dân sự; chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp, đồng thời chịu sự điều chỉnh theo quy định của Điều lệ công ty.
4. Ký hiệu [•] trong Mẫu hợp đồng kèm theo cần được bổ sung thông tin cụ thể theo thỏa thuận giữa các bên trong từng giao dịch.
5. Mẫu Hợp đồng kèm theo chỉ có giá trị tham khảo; không phải là ý kiến tư vấn pháp lý, quan điểm của cá nhân, tổ chức nào. Trong từng giao dịch cụ thể, các bên cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với thỏa thuận của các bên và quy định của pháp luật tại từng thời điểm.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP
Số: [●]

Hợp Đồng Chuyển Nhượng Phần Vốn Góp này (sau đây gọi là “**Hợp đồng**”) được lập và ký ngày [●] giữa các Bên:

BÊN A (BÊN CHUYỂN NHƯỢNG):

ÔNG / BÀ : [●]

Ngày sinh : [●]

CCCD / CMND : [●]

Ngày cấp : [●]

Địa chỉ: : [●]

VÀ

BÊN B (BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG):

ÔNG / BÀ : [●]

Ngày sinh : [●]

CCCD / CMND : [●]

Ngày cấp : [●]

Địa chỉ: : [●]

ÔNG / BÀ : [●]

Mỗi bên sau đây gọi riêng là “**Bên**”, gọi chung là “**các Bên**”.

XÉT RÀNG:

- CÔNG TY TNHH [●] (“Công ty”)** là một công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số [●] do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư [●] cấp lần đầu ngày [●], đăng ký thay đổi lần thứ [●] ngày [●], và có vốn điều lệ là [●] (Bằng chữ: [●]);
- Bên Chuyển Nhượng hiện đang sở hữu phần vốn góp trong Công ty có giá trị là: [●] đồng (Bằng chữ: [●]), chiếm [●] % vốn điều lệ của Công ty;
- Bên Chuyển Nhượng đồng ý chuyển nhượng và Bên Nhận Chuyển Nhượng đồng ý nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Bên Chuyển Nhượng tại Công ty, cụ thể: nhận chuyển nhượng phần vốn góp có giá trị [●] đồng (Bằng chữ: [●]), chiếm [●] % vốn điều lệ của Công ty.

DO VẬY, các Bên đồng ý ký kết **Hợp Đồng Chuyển Nhượng Phần Vốn Góp** này theo các điều khoản và điều kiện sau:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG CHUYỂN NHƯỢNG

- 1.1. Bên A đồng ý chuyển nhượng cho Bên B và Bên B đồng ý nhận chuyển nhượng từ Bên A toàn bộ phần vốn góp của Bên A tại Công ty TNHH [●] (mã số doanh nghiệp: [●]), giá trị phần vốn góp trong Vốn điều lệ là [●] đồng (Bằng chữ: [●]), chiếm [●] % vốn điều lệ của Công ty.
- 1.2. Phần vốn góp được chuyển nhượng của Bên A quy định tại khoản 1.1 là phần vốn góp Bên A đã góp và thanh toán đủ vào Công ty, đã được ghi nhận trong Sổ Đăng ký thành viên của Công ty và Giấy chứng nhận phần vốn mà Công ty đã cấp cho Bên A.

ĐIỀU 2. GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

- 2.1. Giá chuyển nhượng phần vốn góp của Bên A quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này được hai Bên cùng thống nhất là: [●] đồng (Bằng chữ: [●]).
- 2.2. Phương thức thanh toán: Toàn bộ giá trị chuyển nhượng quy định tại Điều này sẽ được thanh toán bằng chuyển khoản vào tài khoản do Bên A chỉ định có thông tin như sau:

Chủ tài khoản : [●]

Số tài khoản : [●]

Ngân hàng : [●]

ĐIỀU 3. XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU PHẦN VỐN GÓP

- 3.1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày Bên B hoàn tất nghĩa vụ thanh toán khoản tiền quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này, Bên A chịu toàn bộ trách nhiệm thực hiện và hoàn thành thủ tục cần thiết ghi nhận thông tin thành viên của Bên B vào Sổ đăng ký thành viên theo quy định tại Điều lệ của Công ty.
- 3.2. Giấy chứng nhận sở hữu phần vốn góp hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương ghi nhận phần vốn góp được chuyển nhượng của Bên A đã được cấp trước đây sẽ không có giá trị kể từ ngày Bên B hoàn tất nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo quy định tại Hợp đồng này.
- 3.3. Giấy chứng nhận sở hữu phần vốn góp hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương ghi nhận phần vốn góp được chuyển nhượng sẽ được cấp mới hoặc sửa đổi cho Bên B và có giá trị kể từ ngày Bên B hoàn tất nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo quy định tại Hợp đồng này.

ĐIỀU 4. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

- 4.1. Chuyển nhượng phần vốn góp theo quy định tại Điều 1, Điều 2 của Hợp đồng này cho Bên B. Đồng thời Bên A không được hưởng bất cứ quyền và lợi ích nào phát sinh hoặc có liên quan đến phần vốn góp đã chuyển nhượng dưới bất cứ hình thức nào kể từ thời điểm Bên B hoàn tất nghĩa vụ thanh toán.
- 4.2. Bên A có nghĩa vụ cùng phối hợp với Bên B để ký kết các giấy tờ cần thiết để hoàn tất việc thay đổi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có

thẩm quyền; bảo đảm Bên B trở thành thành viên của Công ty phù hợp với Điều lệ của công ty, pháp luật Việt Nam.

- 4.3. Được nhận tiền chuyển nhượng vốn góp theo quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này.
- 4.4. Bên A cam kết chịu trách nhiệm thanh toán mọi nghĩa vụ, các khoản nợ của Bên A hoặc của Công ty với bên thứ ba mà phát sinh trước ngày Bên B nhận chuyển nhượng trở thành thành viên công ty.
- 4.5. Tuân thủ nghiêm túc và hoàn thành đầy đủ tất cả các nghĩa vụ và trách nhiệm được quy định tại Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp này.
- 4.6. Những trách nhiệm và quyền hạn khác theo quy định của Hợp đồng này và quy định của pháp luật.

ĐIỀU 5. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

- 5.1. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản tiền quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này.
- 5.2. Nỗ lực tối đa để hỗ trợ cho Bên A trong việc thực hiện các nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên A được quy định trong Hợp đồng này.
- 5.3. Được hưởng toàn bộ quyền và lợi ích phát sinh có liên quan đến phần vốn nhận chuyển nhượng từ Bên A theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật kể từ thời điểm hoàn tất việc thanh toán theo quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này.
- 5.4. Bên B không chịu trách nhiệm gì đối với mọi khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của Bên A hoặc của công ty phát sinh trước ngày Bên B có tên trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.
- 5.5. Tuân thủ nghiêm túc và hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm của mình như quy định tại Hợp đồng này và Điều lệ của Công ty.
- 5.6. Những trách nhiệm và quyền hạn khác theo quy định của Hợp đồng này và quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6. CAM KẾT VÀ BẢO ĐẢM

Bên A cam kết và bảo đảm một cách vô điều kiện và không huỷ ngang với Bên B rằng:

- 6.1. Theo các điều khoản của Hợp đồng này, Bên A sẽ chuyển nhượng và Bên B sẽ nhận Phần vốn góp được chuyển nhượng mà không có bất kỳ một khiếu nại nào và với tất cả các quyền lợi đính kèm hoặc phát sinh theo đó.
- 6.2. Bên A sẽ không còn bất kỳ quyền lợi hay lợi ích dưới bất kỳ hình thức nào đối với Phần vốn góp được chuyển nhượng sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng cho Bên B.
- 6.3. Không tồn tại bất kỳ nghĩa vụ hoặc thế chấp nào hoặc Bên A không tạo nên hoặc thỏa thuận tạo nên bất kỳ nghĩa vụ hoặc thế chấp nào đối với toàn bộ hoặc một phần của Phần vốn góp được chuyển nhượng.
- 6.4. Tài liệu và thông tin do Bên chuyển nhượng cung cấp theo qui định tại Hợp đồng này là đầy đủ, chính xác, đúng đắn.

- 6.5. Ngoại trừ khoản tiền phải thanh toán như quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này, việc chuyển nhượng Phần vốn góp theo Hợp đồng này sẽ không làm phát sinh bất kỳ chi phí nào cho Bên B.

ĐIỀU 7. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

- 7.1. Hợp đồng này chỉ bị chấm dứt khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- a) Thông qua thỏa thuận bằng văn bản của hai Bên; hoặc
- b) Bởi một Bên bằng cách gửi thông báo chấm dứt cho Bên còn lại nếu Bên còn lại vi phạm bất kỳ nghĩa vụ, cam kết hoặc bảo đảm nào của mình theo Hợp đồng này tại bất kỳ thời điểm nào và không khắc phục trong thời hạn mười bốn (mười bốn) ngày kể từ ngày nhận được thông báo yêu cầu khắc phục của Bên bị vi phạm.

- 7.2. Nếu Hợp đồng này bị chấm dứt, thì tất cả quyền và nghĩa vụ của hai Bên sẽ ngưng ngay lập tức sau khi chấm dứt, trừ khi việc chấm dứt đó không ảnh hưởng đến các quyền và nghĩa vụ tích lũy của hai Bên.

ĐIỀU 8. PHẠT VI PHẠM VÀ BỒI THƯỜNG THIẾT HẠI

- 8.1. Hai Bên cam kết thực hiện tất cả những điều khoản trong Hợp đồng. Bên nào vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Hợp đồng thì đều phải chịu phạt vi phạm với mức: [●]% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.
- 8.2. Bất kỳ bên nào vi phạm hợp đồng gây thiệt hại bao gồm vô hình và hữu hình cho Bên kia thì sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra.
- 8.3. Thời hạn thanh toán tiền phạt hợp đồng và bồi thường thiệt hại là 30 ngày, kể từ ngày bên vi phạm nhận được văn bản thông báo về tiền phạt hợp đồng, bồi thường thiệt hại từ Bên bị vi phạm.

ĐIỀU 9. THÔNG BÁO

- 9.1. Bất kỳ thông báo, đồng ý, chấp thuận, hoặc liên hệ, trao đổi thông tin, khiếu nại giữa các Bên về các nội dung, vấn đề liên quan đến Hợp đồng này ("**Thông Báo**") phải thể hiện bằng văn bản và có hiệu lực khi được chuyển bằng bất kỳ phương tiện nào, bao gồm chuyển trực tiếp, gửi qua bưu điện, fax hoặc email hoặc các phương tiện truyền tin khác đến một trong các địa chỉ nhận tin của các Bên như được nêu tại phần đầu của Hợp đồng này.
- 9.2. Thông báo cũng có thể được gửi trực tiếp, bằng dịch vụ chuyển phát hoặc bằng e-mail, các phương tiện trực tuyến với điều kiện là phải có xác nhận bằng văn bản hoặc bằng chứng rõ ràng về việc gửi. Các thông báo được gửi trực tiếp, hoặc được gửi bằng bất kỳ phương tiện nào khác được phép sẽ được xem là đã nhận được vào thời điểm gửi.
- 9.3. Một Bên có thể thay đổi địa chỉ nhận các Thông Báo của mình bằng cách gửi Thông Báo cho Bên kia về việc thay đổi địa chỉ nhận thông báo theo phương thức được quy định tại Hợp Đồng này.

ĐIỀU 10. BẢO MẬT

- 10.1. Các Bên của Hợp đồng này đồng ý giữ bí mật tuyệt đối đối với các nội dung Hợp đồng, các thông tin về tình hình kinh doanh của mỗi Bên, ngoại trừ việc tiết lộ thông tin bắt buộc theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc/và theo thỏa thuận của các Bên.
- 10.2. Những nghĩa vụ được quy định trong Điều này sẽ tiếp tục có hiệu lực thực hiện đối với các Bên sau khi Hợp đồng này chấm dứt; kể cả khi bất cứ Bên nào không còn là một Bên trong Hợp đồng hay trong Dự án vì bất kỳ lý do nào, Bên đó vẫn bị ràng buộc bởi nghĩa vụ quy định tại Điều này.
- 10.3. Các Bên cũng đảm bảo rằng sẽ áp dụng các biện pháp phòng ngừa hợp lý, bao gồm việc ký kết các thỏa thuận về bảo mật đối với thành viên và nhân viên của mình để đảm bảo rằng những người này sẽ không sử dụng các thông tin bí mật vì lợi ích riêng của mình và sẽ không tiết lộ thông tin không được phép cho bên thứ ba bất kỳ.

ĐIỀU 11. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

- 11.1. Hợp đồng này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.
- 11.2. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào xảy ra liên quan đến Hợp đồng này, Các Bên sẽ nỗ lực giải quyết thông qua thương lượng hoặc hòa giải trên tinh thần hợp tác. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này sẽ được giải quyết tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Miền Trung (MCAC) theo Quy tắc Tổ tụng trọng tài của Trung tâm Trọng tài này. Địa điểm trọng tài, ngôn ngữ trọng tài, luật áp dụng, phí trọng tài và các chi phí pháp lý trong vụ tranh chấp do Hội đồng trọng tài quyết định.

ĐIỀU 12. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

- 12.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 12.2. Bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào đối với các điều khoản của Hợp đồng này chỉ có hiệu lực khi được thực hiện bằng văn bản và được Bên A và Bên B cùng ký xác nhận.
- 12.3. Hợp đồng này hình thành toàn bộ thỏa thuận giữa Bên A và Bên B, và thay thế tất cả các đàm phán, tuyên bố hoặc thỏa thuận trước đây giữa các Bên, bằng hình thức trao đổi miệng hoặc bằng văn bản, liên quan đến nội dung của Hợp đồng.
- 12.4. Hợp đồng này được lập thành ba (03) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 (một) bản và 01 (một) bản lưu tại Công ty.

Mỗi Bên đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và hoàn toàn tự nguyện ký kết Hợp đồng này.

BÊN A

BÊN B

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY

MẪU 10. HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

GIỚI THIỆU VÀ LƯU Ý:

1. Nhượng quyền thương mại (*franchise*) là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:
 - Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;
 - Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.
2. Một số quy định của pháp luật cần tham khảo khi soạn thảo Hợp đồng nhượng quyền thương mại: Điều 284 đến Điều 291 Luật Thương mại năm 2005; Nghị định 35/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại.
3. Ký hiệu [•] trong Mẫu hợp đồng kèm theo cần được bổ sung thông tin cụ thể theo thỏa thuận giữa các bên trong từng giao dịch.
4. Mẫu Hợp đồng kèm theo chỉ có giá trị tham khảo; không phải là ý kiến tư vấn pháp lý, quan điểm của cá nhân, tổ chức nào. Trong từng giao dịch cụ thể, các bên cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với thỏa thuận của các bên và quy định của pháp luật tại từng thời điểm.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI
Số: [●]

Hợp Đồng Nhượng Quyền Thương Mại này (sau đây gọi là “**Hợp đồng**”) được lập và ký ngày [●] giữa các Bên:

BÊN A (BÊN NHƯỢNG QUYỀN):

CÔNG TY [●]

Mã số thuế : [●]
Địa chỉ trụ sở chính : [●]
Đại diện bởi : [●]
Chức danh : [●] – Người đại diện theo pháp luật

[Trường hợp người đại diện không phải là người đại diện theo pháp luật thì cần bổ sung thông tin người được ủy quyền, văn bản ủy quyền.]

VÀ

BÊN B (BÊN NHẬN NHƯỢNG QUYỀN):

CÔNG TY [●]

Mã số thuế : [●]
Địa chỉ trụ sở chính : [●]
Đại diện bởi : [●]
Chức danh : [●] – Người đại diện theo pháp luật

Mỗi bên sau đây gọi riêng là “**Bên**”, gọi chung là “**các Bên**”.

XÉT RẰNG:

- [Giới thiệu tổng quan về bối cảnh giao dịch, năng lực và mục đích giao dịch của Bên A];
- [Giới thiệu tổng quan về bối cảnh giao dịch, năng lực và mục đích giao dịch của Bên B];
- Bên A là một pháp nhân được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định pháp luật Việt Nam. Bên A là đơn vị đã thiết lập, vận hành, phát triển hệ thống [●] mang thương hiệu [●] (sau đây gọi là “**Hệ thống**”) trên lãnh thổ Việt Nam;
- Bên B là một pháp nhân được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định pháp luật Việt Nam có nhu cầu kinh doanh [●] mang thương hiệu [●] mà Bên A đang kinh doanh;

DO VẬY, các Bên đồng ý ký kết Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh này theo các điều khoản và điều kiện sau:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

- 1.1. Bên A, bằng Hợp đồng này, cho phép Bên B được quyền tiến hành mở 01 cơ sở kinh doanh (sau đây gọi tắt là “**Cửa hàng**”) để kinh doanh [●] mang thương hiệu [●] theo hệ thống, thiết kế, nhận diện thương hiệu mà Bên A đã xây dựng, thiết lập và vận hành. Bên B được quyền gắn nhãn hiệu [●], các chỉ dẫn thương mại khác như: kiểu dáng của sản phẩm, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh và các nhận diện thương hiệu khác thuộc sở hữu của Bên A trong hoạt động kinh doanh tại Cửa hàng của Bên B, cụ thể như sau:
- a) Được quyền sử dụng nhãn hiệu [●] của Bên A theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số [●] được Cục Sở hữu trí tuệ cấp ngày [●] để gắn lên các biển hiệu Cửa hàng, sản phẩm cung cấp và trên các giấy tờ giao dịch, phương tiện kinh doanh tại Cửa hàng của Bên B;
 - b) Được quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp [●] của Bên A theo Giấy chứng nhận kiểu dáng công nghiệp số [●] được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp ngày [●] cho các sản phẩm được cung cấp bởi Cửa hàng Bên B;
 - c) Được sử dụng khẩu hiệu kinh doanh của Bên A là: [●];
 - d) Được sử dụng cách thức hoạt động, các định hướng kinh doanh, quảng cáo do Bên A xây dựng để thực hiện hoạt động kinh doanh tại Cửa hàng của Bên B;
 - e) Được sử dụng các nội dung trong các băng rôn, biển hiệu quảng cáo của Bên A đã và đang sử dụng để quảng cáo cho Hệ thống khi Bên B được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của Luật Quảng cáo;
 - f) [●] (các nội dung khác mà hai Bên mong muốn bổ sung).
- 1.2. Trong khi thực hiện Hợp đồng này, Bên B chịu sự kiểm soát của Bên A trong quá trình hoạt động kinh doanh tại Cửa hàng.

ĐIỀU 2. PHẠM VI NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

- 2.1. Hợp đồng nhượng quyền thương mại này chỉ có hiệu lực trong phạm vi trên lãnh thổ Việt Nam.
- 2.2. Hình thức nhượng quyền: Không độc quyền. Bên B không được nhượng quyền lại cho Bên thứ ba.
- 2.3. Trong thời hạn Hợp đồng này có hiệu lực, Bên B được quyền mở 01 (một) Cửa hàng tại Việt Nam để tiến hành hoạt động kinh doanh theo phương thức kinh doanh như đã nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này. Cửa hàng này sẽ được mở tại địa chỉ: [●].

Bên B chỉ được thay đổi địa điểm Cửa hàng hoặc mở thêm Cửa hàng thứ 2 trở lên khi được sự đồng ý của Bên A bằng văn bản. Đồng thời, Bên A cam kết sẽ không trực tiếp hoặc thông qua bất kỳ hình thức gián tiếp nào để mở Cửa hàng khác mang thương hiệu [●] trong phạm vi bán kính [●]km xung quanh Cửa hàng, trừ trường hợp được bên B đồng ý bằng văn bản.

ĐIỀU 3. PHÍ NHƯỢNG QUYỀN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

3.1. Phí nhượng quyền bao gồm 02 khoản: phí nhượng quyền ban đầu và phí nhượng quyền hàng tháng.

3.1.1. Phí nhượng quyền ban đầu là [●] đồng (Bằng chữ: [●]) và được thanh toán trong thời hạn [●] ngày kể từ ngày ký Hợp đồng này.

3.1.2. Phí nhượng quyền hàng tháng: được tính bằng 5% tổng doanh thu tháng liền kề trước đó của Cửa hàng của Bên B trong 3 năm đầu tiên được tính bằng 3% trong 02 năm tiếp theo và 0% sau 5 năm kể từ ngày Cửa hàng chính thức đi vào hoạt động. Doanh thu này được tính trên doanh thu mà Bên B đạt được từ việc kinh doanh theo Hệ thống mà Bên A cung cấp và chưa trừ đi các chi phí của Cửa hàng.

Bên B có nghĩa vụ phải thanh toán Phí nhượng quyền hàng tháng cho Bên A trong thời hạn từ ngày 05 đến ngày 10 dương lịch của tháng sau liền kề tháng phát sinh phí nhượng quyền.

3.2. Phương thức thanh toán: Bên B sẽ thanh toán các khoản phí nêu trên cho Bên A theo hình thức chuyển khoản với thông tin thanh toán như sau:

Tên tài khoản: [●]

Số tài khoản: [●]

Ngân hàng: [●]

ĐIỀU 4. PHÂN ĐỊNH QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM TRONG QUẢN LÝ VÀ TÀI CHÍNH CỦA CỬA HÀNG

4.1. Dưới sự giám sát, hỗ trợ, quản lý của Bên A, Bên B sẽ thực hiện toàn bộ công việc kinh doanh để đảm bảo Cửa hàng được vận hành theo tiêu chuẩn chung của Hệ thống.

Bên B là chủ thể trực tiếp đứng tên trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh của Cửa hàng; có quyền tự quyết các hoạt động chi tiêu nội bộ của Cửa hàng và phải tự chịu trách nhiệm với tình hình kinh doanh, các nghĩa vụ tài chính phát sinh của Cửa hàng đối với bên thứ ba và với Nhà nước.

4.2. Chi phí thực hiện quảng cáo chung cho toàn Hệ thống sẽ do Bên A thực hiện và chi trả.

4.3. Trừ khoản chi phí nêu tại khoản 4.2, Bên B phải chịu toàn bộ chi phí khác liên quan đến hoạt động của Cửa hàng, bao gồm cả chi phí cho những quảng cáo do Bên B đề nghị Bên A thực hiện để phục vụ riêng cho Cửa hàng.

4.4. Hàng tháng, từ ngày 01 đến ngày 04 của tháng dương lịch, Bên B phải thông báo cho Bên A về doanh thu của Cửa hàng bằng bản báo cáo chi tiết và đảm bảo tính trung thực trong quá trình kê khai. Nếu Bên A phát hiện Bên B không trung thực trong quá trình báo cáo doanh thu hàng tháng thì Bên A có quyền tạm ngừng hoặc đơn phương chấm dứt Hợp đồng nhượng quyền thương mại này mà không phải báo trước cho Bên B.

ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

5.1. Bên A có các quyền sau đây:

5.1.1. Quyền sở hữu về nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, nhận diện thương hiệu, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, [●] và tất cả các tài sản vô hình khác liên quan đến việc nhận diện thương hiệu thuộc sở hữu của Bên A;

- 5.1.2.Được thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn phí nhượng quyền thương mại theo Điều 3 của Hợp đồng này;
- 5.1.3.Được kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hoạt động của Bên B nhằm đảm bảo sự thống nhất của hệ thống nhượng quyền thương mại và sự ổn định của chất lượng hàng hóa, dịch vụ;
- 5.1.4.Được yêu cầu Bên B báo cáo các vấn đề trong quá trình kinh doanh và nhập dữ liệu vào toàn bộ các phần mềm như phần mềm quản lý bán hàng, hệ thống tính tiền,... để Bên A thuận tiện trong quá trình giám sát hoạt động kinh doanh của Bên B;
- 5.1.5.Bên A có quyền thay đổi phần mềm, hệ thống tính tiền, công thức pha chế và các tiêu chuẩn vận hành khác khi Bên A nhận thấy cần thiết;
- 5.1.6.[•] (các quyền khác theo sự thống nhất của hai Bên).

5.2. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

- 5.2.1.Cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn về hệ thống [•] mang thương hiệu [•] cho Bên B;
- 5.2.2.Cung cấp cho Bên B danh mục chi tiết các hạng mục cần xây dựng, tài sản cần mua sắm để đảm bảo yêu cầu nhận diện thương hiệu nói trên (bao gồm thiết kế biển hiệu, nội ngoại thất, [•] đồng phục, card visit, brochure) và hướng dẫn thiết kế, trưng bày, bài trí Cửa hàng cho Bên B theo chuẩn chung của Hệ thống;
- 5.2.3.Đào tạo ban đầu và cung cấp trợ giúp kỹ thuật thường xuyên cho bên B để điều hành hoạt động theo đúng tiêu chuẩn của Hệ thống Bên A đã xây dựng;
- 5.2.4.Thanh toán các khoản chi phí liên quan đến quảng cáo, chi phí đào tạo nhân viên ban đầu (trong thời hạn [•] tháng) cho Bên B;
- 5.2.5.Các cam kết và đảm bảo của Bên A:
- Đào tạo nhân viên và cán bộ quản lý cho Bên B để đạt trình độ, chất lượng phục vụ theo tiêu chuẩn chung của Hệ thống;
 - Đảm bảo bên B được mua nguyên liệu tại nhà cung cấp của cả Hệ thống, đảm bảo giá mua không cao hơn giá ngoài thị trường;
 - Hướng dẫn cho nhân sự của Bên B công thức [•] để đảm bảo chất lượng [•] theo tiêu chuẩn chung của Hệ thống;
 - Đảm bảo tất cả các điều chỉnh của Hệ thống về sản phẩm, phong cách phục vụ, kiến trúc, bài trí và các yếu tố nhận diện thương hiệu khác sẽ được đồng nhất và được áp dụng tại Cửa hàng và không bị tranh chấp từ bên thứ ba khác.
- 5.2.6. Đối xử bình đẳng và tôn trọng với Bên B như các thương nhân nhận nhượng quyền khác trong cùng Hệ thống của Bên A;
- 5.2.7. Nghiên cứu thị trường, thực hiện các hình thức quảng cáo, xúc tiến thương mại...nhằm phát triển tốt nhất thương hiệu và nhận diện của cả Hệ thống;
- 5.2.8. [•] (các nghĩa vụ khác theo sự thống nhất của hai Bên).

ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA B

6.1. Bên B có những quyền sau đây:

- 6.1.1.Được yêu cầu Bên A cung cấp đầy đủ các thông tin, trợ giúp kỹ thuật có liên quan đến Hệ thống thương hiệu [●] để có thể hoạt động kinh doanh hiệu quả;
- 6.1.2.Được yêu cầu Bên A đối xử bình đẳng như với các thương nhân nhận quyền khác trong cùng hệ thống nhượng quyền thương mại của Bên A;
- 6.1.3.Trong thời hạn Hợp đồng có hiệu lực, Bên B được quyền sử dụng nhãn hiệu [●] để thực hiện hoạt động kinh doanh tại Cửa hàng nhưng phải đảm bảo uy tín của thương hiệu do Bên A sở hữu. Bên B có quyền sử dụng nhãn hiệu [●] để cung ứng [●] theo tiêu chuẩn, chất lượng được áp dụng theo hệ thống [●] của Bên A.

Những tiêu chuẩn này là tập hợp các yếu tố đặc trưng riêng để nhận diện thương hiệu [●], bao gồm các yếu tố về chất lượng [●], về phong cách phục vụ và các yếu tố nhận biết được bằng thị giác như kiến trúc, bài trí, trang phục;

6.1.4.[●] (các quyền khác theo sự thống nhất của hai Bên).

6.2. Bên B có các nghĩa vụ như sau:

- 6.2.1. Trả phí nhượng quyền theo quy định tại Điều 3 của Hợp đồng;
- 6.2.2. Tự mình đầu tư các cơ sở vật chất, nguồn tài chính và nhân lực theo yêu cầu của Bên A bao gồm:
 - Trực tiếp đứng ra ký kết hợp đồng thuê mặt bằng/ cửa hàng với bên cho thuê sau khi được Bên A phê duyệt về địa điểm Cửa hàng của Bên B;
 - Thanh toán toàn bộ chi phí đầu tư Cửa hàng theo chuẩn của Hệ thống, bao gồm cả thanh toán tiền lương cho nhân viên làm việc tại cửa hàng của Bên B.
- 6.2.3. Chấp nhận sự kiểm soát, giám sát và hướng dẫn của Bên A; tuân thủ các yêu cầu về thiết kế, sắp xếp địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ theo yêu cầu của Bên A;
- 6.2.4. Giữ bí mật về bí mật kinh doanh, công thức [●] của sản phẩm [●] mang thương hiệu [●] của Bên A kể từ ngày ký Hợp đồng và có trách nhiệm bảo mật thông tin ngay cả sau khi Hợp đồng nhượng quyền thương mại này kết thúc hoặc chấm dứt;
- 6.2.5. Chấm dứt việc sử dụng nhãn hiệu [●], tên thương mại, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh và các quyền sở hữu trí tuệ khác hoặc hệ thống của Bên A khi Hợp đồng kết thúc hoặc chấm dứt mà các Bên không có thỏa thuận gia hạn Hợp đồng;
- 6.2.6. Điều hành hoạt động phù hợp với hệ thống nhượng quyền thương mại, cùng Bên A xây dựng và bảo vệ uy tín, hình ảnh thương hiệu dịch vụ [●];
- 6.2.7. Không được nhượng lại các quyền và nghĩa vụ liên quan được quy định trong Hợp đồng này cho bên thứ ba khác khi không có sự chấp thuận của Bên A bằng văn bản;
- 6.2.8. Báo ngay cho bên A nếu phát hiện bên thứ ba có bất kỳ vi phạm về sở hữu trí tuệ nào có thể ảnh hưởng đến uy tín của thương hiệu [●];
- 6.2.9. Đề xuất để Bên A đưa vào áp dụng các ý tưởng, phương pháp để cải tiến Hệ thống;

6.2.10. Minh bạch trong công tác vận hành, báo cáo: Bên B có nghĩa vụ nhập liệu toàn bộ vào các phần mềm bán hàng, hệ thống tính tiền và các phần mềm khác mà Bên A yêu cầu để Bên A kiểm soát, giám sát hoạt động kinh doanh tại Cửa hàng;

6.2.11. Bên B không được quyền sử dụng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, tên thương mại, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, [●] hay bất kỳ yếu tố đặc trưng nào trong bộ nhận diện thương hiệu [●] nêu trên để mở cơ sở kinh doanh khác hay tạo ra các sản phẩm dịch vụ tương tự để bán hoặc bất cứ hành vi nào mà Bên A cho rằng sẽ gây ảnh hưởng đến uy tín và quyền lợi của Bên A. Trừ trường hợp Bên A đồng ý, Bên B không có quyền chuyển giao các quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này cho bên thứ ba khác có nhu cầu;

6.2.12. Trong quá trình hoạt động kinh doanh của Cửa hàng, Bên B cam kết chỉ sử dụng nguyên vật liệu do Bên A cung cấp. Trong trường hợp nguyên vật liệu Bên A cung cấp không đáp ứng được yêu cầu của Bên B thì tùy từng trường hợp Bên A sẽ cho phép để Bên B được bổ sung nguyên vật liệu ngoài thị trường.

Khi muốn bổ sung nguyên vật liệu từ thị trường bên ngoài, Bên B sẽ có nghĩa vụ thông báo với Bên A bằng văn bản và phải được Bên A đồng ý bằng văn bản.

Các nguyên vật liệu ngoài thị trường mà Bên B muốn sử dụng phải đảm bảo chất lượng sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm và các yêu cầu khác về y tế. Bên B sẽ phải nhập số liệu báo cáo vào phần mềm bán hàng mà Bên A yêu cầu;

6.2.13. Tuân thủ nghiêm chỉnh mọi sự thay đổi của Hệ thống sau khi nhận được thông báo thay đổi của Bên A;

6.2.14. [●] (các nghĩa vụ khác theo sự thống nhất của hai Bên).

ĐIỀU 7. THỜI HẠN HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

7.1. Thời hạn của Hợp đồng này là 05 (năm) năm kể từ ngày được hai Bên ký.

7.2. Hai Bên có thể thỏa thuận gia hạn Hợp đồng bằng việc ký Phụ lục hợp đồng.

ĐIỀU 8. PHẠT HỢP ĐỒNG VÀ BỒI THƯỜNG THIẾT HẠI

8.1. Hai Bên cam kết thực hiện tất cả những điều khoản trong Hợp đồng. Bên nào vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Hợp đồng thì đều phải chịu phạt vi phạm với mức: [●]% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.

8.2. Bất kỳ bên nào vi phạm hợp đồng gây thiệt hại bao gồm vô hình và hữu hình cho Bên kia thì sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra.

8.3. Thời hạn thanh toán tiền phạt hợp đồng và bồi thường thiệt hại là 30 ngày, kể từ ngày Bên vi phạm nhận được văn bản thông báo về tiền phạt hợp đồng, bồi thường thiệt hại từ Bên bị vi phạm.

ĐIỀU 9. TẠM NGỪNG, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

9.1. Hợp đồng sẽ được tạm ngừng trong các trường hợp sau đây:

9.1.1. Bên B vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo Điều 3 của Hợp đồng này;

9.1.2. Chủ cho thuê mặt bằng làm ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của Bên A.

9.2. Trong trường hợp tạm ngừng Hợp đồng, Bên B không được tiến hành hoạt động kinh doanh và phải đóng cửa Cửa hàng để đảm bảo việc thực thi nghĩa vụ tài chính của Bên B cũng như khắc phục hành vi của chủ thể cho thuê mặt bằng gây ra. Hợp đồng sẽ được tiếp tục thực hiện trở lại khi Bên B khắc phục xong thiệt hại và được Bên A chấp thuận bằng văn bản.

9.3. Hợp đồng nhượng quyền có thể chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

9.3.1. Hai Bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng bằng văn bản;

9.3.2. Hợp đồng không thể tiếp tục thực hiện vì sự kiện bất khả kháng;

9.3.3. Khi một trong các Bên vi phạm bất cứ nghĩa vụ nào trong Hợp đồng thì Bên kia có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng. Bên muốn đơn phương chấm dứt Hợp đồng cần phải thông báo bằng văn bản cho Bên kia biết ít nhất 30 ngày trước khi đơn phương chấm dứt Hợp đồng;

9.3.4. Trong mọi trường hợp chấm dứt Hợp đồng, toàn bộ tài sản được thiết kế theo tiêu chuẩn chung của Hệ thống nhằm mục đích nhận diện thương hiệu sẽ được tháo dỡ, tiêu hủy hoặc bán lại cho Bên A trong vòng 07 ngày kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng.

ĐIỀU 10. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

10.1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp và khả năng cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn các sự kiện như: thiên tai, khủng bố, chiến tranh, dịch bệnh,...

10.2. Bên gặp phải sự kiện Bất khả kháng dẫn đến vi phạm Hợp đồng thì được miễn trách nhiệm do vi phạm Hợp đồng và không phải chịu các chế tài do vi phạm bởi gặp phải sự kiện Bất khả kháng. Trong suốt thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng, việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của các Bên được hoãn lại.

10.3. Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, các Bên cam kết thông báo cho nhau sớm nhất để hạn chế tối đa thiệt hại cho các Bên.

10.4. Các Bên có nghĩa vụ nỗ lực khắc phục hậu quả của sự kiện bất khả kháng. Nếu sự kiện bất khả kháng dẫn đến phải chấm dứt Hợp đồng thì sẽ bàn bạc, quyết định việc chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn.

ĐIỀU 11. THÔNG BÁO

11.1. Bất kỳ thông báo, đồng ý, chấp thuận, hoặc liên hệ, trao đổi thông tin, khiếu nại giữa các Bên về các nội dung, vấn đề liên quan đến Hợp đồng này ("**Thông Báo**") phải thể hiện bằng văn bản và có hiệu lực khi được chuyển bằng bất kỳ phương tiện nào, bao gồm chuyển trực tiếp, gửi qua bưu điện, fax hoặc email hoặc các phương tiện truyền tin khác đến một trong các địa chỉ nhận tin của các Bên như sau:

a) Trường hợp gửi Thông Báo cho Bên A:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Fax:
- Email:
- Nhân sự liên hệ:
- Tài khoản zalo/ viber:

b) Trường hợp gửi Thông Báo cho Bên B:

- Địa chỉ:
- Điện thoại
- Fax:
- Email:
- Nhân sự liên hệ:
- Tài khoản zalo/ viber:

11.2. Thông báo cũng có thể được gửi trực tiếp, bằng dịch vụ chuyển phát hoặc bằng e-mail, các phương tiện trực tuyến với điều kiện là phải có xác nhận bằng văn bản hoặc bằng chứng rõ ràng về việc gửi. Các thông báo được gửi trực tiếp, hoặc được gửi bằng bất kỳ phương tiện nào khác được phép sẽ được xem là đã nhận được vào thời điểm gửi.

11.3. Một Bên có thể thay đổi địa chỉ nhận các Thông Báo của mình bằng cách gửi Thông Báo cho Bên kia về việc thay đổi địa chỉ nhận thông báo theo phương thức được quy định tại Hợp đồng này.

ĐIỀU 12. BẢO MẬT

12.1. Các Bên của Hợp đồng này đồng ý giữ bí mật tuyệt đối đối với các nội dung Hợp đồng, các thông tin về tình hình kinh doanh của mỗi Bên, ngoại trừ việc tiết lộ thông tin bắt buộc theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc/và theo thỏa thuận của các Bên.

12.2. Những nghĩa vụ được quy định trong Điều này sẽ tiếp tục có hiệu lực thực hiện đối với các Bên sau khi Hợp đồng này chấm dứt; kể cả khi bất cứ Bên nào không còn là một Bên trong Hợp đồng hay trong Dự án vì bất kỳ lý do nào, Bên đó vẫn bị ràng buộc bởi nghĩa vụ quy định tại Điều này.

12.3. Các Bên cũng đảm bảo rằng sẽ áp dụng các biện pháp phòng ngừa hợp lý, bao gồm việc ký kết các thỏa thuận về bảo mật đối với thành viên và nhân viên của mình để đảm bảo rằng những người này sẽ không sử dụng các thông tin bí mật vì lợi ích riêng của mình và sẽ không tiết lộ thông tin không được phép cho bên thứ ba bất kỳ.

ĐIỀU 13. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

13.1. Hợp đồng này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.

13.2. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào xảy ra liên quan đến Hợp đồng này, các Bên sẽ nỗ lực giải quyết thông qua thương lượng hoặc hòa giải trên tinh thần hợp tác. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng trọng

tài tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Miền Trung (MCAC) theo Quy tắc Tổ tụng trọng tài của Trung tâm này. Địa điểm trọng tài, ngôn ngữ trọng tài, luật áp dụng, phí trọng tài và các chi phí pháp lý trong vụ tranh chấp do Hội đồng trọng tài quyết định.

ĐIỀU 14. CHỐNG TRỰC LỢI

- 14.1. Trục lợi là hành vi lợi dụng chức vụ, chức danh quản lý, vị trí công tác, lợi dụng thẩm quyền được giao, lợi dụng hoàn cảnh, cơ hội để đem lại lợi ích cho cá nhân/nhóm cá nhân trong quá trình chào giá, đàm phán, ký kết, thực hiện Hợp đồng này.
- 14.2. Hai Bên cam kết mỗi Bên không chi/nhận hoa hồng; không chi/nhận chiết khấu, tiền chênh lệch giá; không bao che, hỗ trợ, thúc đẩy các hành vi trục lợi của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào; không thực hiện bất kỳ hành vi tương tự dưới bất kỳ hình thức nào trước, trong và sau quá trình thực hiện Hợp đồng.
- 14.3. Nếu Bên A phát hiện hành vi trục lợi như trên thì Bên A có nghĩa vụ thông báo ngay cho Bên B và phối hợp với Bên B để xử lý. Trường hợp không có thông báo từ Bên A mà Bên B phát hiện có các hành vi trên thì ngay lập tức, Bên B có quyền chấm dứt hợp tác, chấm dứt Hợp đồng đang có hiệu lực với Bên A mà không phải chịu bất kỳ chế tài nào; Bên A phải có nghĩa vụ bồi thường đối với những thiệt hại mà Bên B phải chịu từ việc chấm dứt hợp đồng trên. Ngoài ra, Bên A còn phải chịu phạt 8% tổng giá trị Hợp đồng này.

ĐIỀU 15. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

- 15.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 15.2. Bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào đối với các điều khoản của Hợp đồng này chỉ có hiệu lực khi được thực hiện bằng văn bản và được Bên A và Bên B cùng ký xác nhận.
- 15.3. Các Bên cam kết đã thực hiện các thủ tục nội bộ và đại diện hợp pháp của các Bên tham gia ký kết Hợp đồng này là hoàn toàn có đủ thẩm quyền.
- 15.4. Hợp đồng này hình thành toàn bộ thỏa thuận giữa Bên B và Bên A, và thay thế tất cả các đàm phán, tuyên bố hoặc thỏa thuận trước đây giữa các Bên, bằng hình thức trao đổi miệng hoặc bằng văn bản, liên quan đến nội dung của Hợp đồng.
- 15.5. Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản gốc bằng tiếng Việt, mỗi Bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Đại diện hợp pháp của các Bên đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và hoàn toàn tự nguyện ký kết Hợp đồng này.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B